

FINANCES PUBLIQUES JURA
DEPARTEMENTALE DE
FINANCES
DES FINANCES PUBLIQUES
DE TURGOT

39033 LONS LE SAUNIER CEDEX
Téléphone : 03 84 43 46 00
Mél. : bdv.lons-le-saunier@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Pierre DROUARD
Téléphone : 03 84 43 48 94

REFERENCE DOSSIER :

**MONSIEUR OU MADAME LE
REPRÉSENTANT LÉGAL
de la SARL LA DEMI-LUNE
39 RUE PASTEUR
39100 DOLE**

Le lundi 18 Mai 2026

Objet : **PROPOSITION DE RECTIFICATIONS SUITE À UNE VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ**

Madame, Monsieur,

La société LA DEMI-LUNE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont le contrôle porte sur la période du 01^{er} avril 2022 au 31 mars 2025. Les interventions se sont déroulées du Lundi 12 janvier 2026 au mardi 12 mai 2026.

Les points du contrôle sur lesquels l'administration a pu se prononcer en toute connaissance de cause sans qu'ils donnent lieu à rectification sont indiqués ci-après. Ils bénéficient de la garantie fiscale¹. Lors d'un contrôle ultérieur, la position retenue par l'administration sur ces points dans le cadre du présent contrôle ne pourra, à faits et droit constants, être remise en cause que pour l'avenir.

Par ailleurs, j'envisage de modifier la base de calcul et/ou le montant de certaines impositions pour les motifs exposés dans la présente proposition.

Dès réception de ce courrier, vous disposez d'un délai de trente jours pour m'adresser vos observations ou votre acceptation. En cas d'application de la procédure de rectification contradictoire, vous pouvez demander dans ce délai une prorogation de 30 jours. Sans réponse de votre part dans ce délai éventuellement prorogé, la proposition de rectification sera considérée comme acceptée.

Les rectifications proposées pourront entraîner l'application des majorations prévues par le code général des impôts. Si vous avez des observations à ce sujet, vous disposez d'un délai de trente jours pour m'en faire part.

Pour discuter cette proposition de rectification ou y répondre, vous pouvez vous faire assister d'un conseil de votre choix².

La présente lettre comporte **102** feuilles ou **204** pages, y compris celle-ci.

Je me tiens à votre disposition pour toute question relative à ce courrier et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Visa et nom de l'Inspecteur principal des
Finances Publiques³

Monsieur David RUSSIER

L'Inspecteur des Finances Publiques

Pierre DROUARD

¹ Prévue au deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF).

² Article L. 54 B du LPF.

³ En cas d'application des majorations pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses, abus de droit fiscal ou opposition à contrôle fiscal, ainsi qu'en cas d'application de certaines amendes tel que prévu à l'article L. 80 E du LPF.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi informatique et libertés garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Les articles L. 48, L. 51, L. 54 B, L. 55, L. 57, L. 57 A, L. 61, L. 62 A, L. 64, L. 66, L. 67, L. 68, L. 73, L. 76, L. 76 A, L. 76 B, L. 77, L. 80 A, L. 80 B, L. 80 D, L. 80 E, L. 188 A, L. 189, L. 193, L. 247 et R* 57-1, R* 61 A-1, R* 64-1, R. 80 E-1, R* 193-1 et R* 247-3 du LPF et les articles 1727, 1728, 1729, 1732, 1735 ter, 1740 A bis, 1758 A et 1827 du code général des impôts peuvent être consultés sur le site Legifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

PROCEDURE

I-DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE :

Le service a informé de l'engagement d'une procédure de contrôle de l'activité de l'entreprise adressant un avis de vérification le vendredi 12 décembre 2025 (AR du 17/12/2025). La première intervention avait été fixée au lundi 12 Janvier 2026 à 14h00 au siège social de la société, soit à 39 Rue Pasteur à Dole (39 100).

Le 18 décembre 2025, Madame Ghislaine BEHEM, co-gérante de la société, a contacté le vérificateur pour l'informer que le restaurant serait fermé pendant deux mois et que, de ce fait, la première entrevue ne pourrait avoir lieu. Celle-ci a précisé que c'était leur période de congés annuels. Ainsi, elle et son concubin, Monsieur Thierry PASTEUR, co-gérant, ne pourraient être présents avant le mois de mars pour rencontrer le vérificateur.

Après discussion, il a paru possible de maintenir la date de la première intervention. Pour cela, Madame Ghislaine BEHEM a convenu de désigner leur expert-comptable, du cabinet Audit Gestion Conseil de Dole, pour représenter la société pour tout le début de la vérification de comptabilité, et ceci jusqu'à la première rencontre avec les dirigeants, prévue au restaurant le 6 mars 2026.

De plus, les lieux d'intervention, jusqu'à cette date, ont également été modifiés, toutes les interventions étant déplacées dans les locaux du cabinet d'expertise-comptable, à savoir au 7 Rue Joseph Thoret à Dole (39100).

Pour confirmer ces modalités, Monsieur Thierry PASTEUR a transmis par courriel un mandat désignant, la comptable du cabinet A-G-C, pour représenter la société pour ces deux premiers mois d'opérations de vérifications. Ce courriel a été suivi de l'envoi d'un recommandé comprenant les mêmes documents officiels pour désigner Madame Estelle QUANEUX du cabinet comptable A-G-C.

Première entrevue :

Ce rendez-vous constituait une prise de contact pour l'organisation du contrôle. Madame Estelle QUANEUX a accueilli le vérificateur et un collègue, inspecteur des finances publiques, Monsieur Valentin BOUZER, dans les locaux du cabinet d'expertise-comptable. Les Fichiers des Ecritures Comptables ont été remis. En retour, le vérificateur a établi un accusé de réception desdits fichiers, dont l'original lui a été remis.

Sur place, le vérificateur a pu constater la présence de classeurs de pièces comptables des achats et charges diverses classées suivant des dates :

- Septembre 2021 à Juin 2022
- Septembre 2022 à Mai 2023
- Mai 2023 à Octobre 2023
- Octobre 2023 à Avril 2024
- Mai 2024 à Septembre 2024
- Octobre 2024 à Mars 2025.

A l'intérieur de ces classeurs, les pièces comptables étaient classées par ordre alphabétique des fournisseurs. Ces mêmes pièces sont identifiables dans les écritures comptables grâce à un numéro unique composé de l'année, du mois, puis d'un numéro d'enregistrement, soit par exemple pour la première pièce du mois d'avril 2022 : 22-04-001. Etaient également mis à disposition du vérificateur :

- deux classeurs de relevés de banque de la période vérifiée
- un sac des tickets de CB individuels client avec une totalisation journalière agrafée pour chaque journée.

Données de caisse - Préliminaires :

Une enveloppe contenant des récapitulatifs journaliers, sur l'ensemble de la période vérifiée, était également présente.

Dès la lecture de ce document, le vérificateur a :

- demandé à la comptable le nom du logiciel de caisse, à savoir SERVILOG d'AKEAD et le certificat correspondant
- indiqué qu'il n'y avait aucun numéro sur ces récapitulatifs journaliers, ne permettant pas de pouvoir les considérer comme correspondant à des tickets Z journaliers
- souhaité obtenir des récapitulatifs annuels (sous format pdf), comprenant le détail précis des produits vendus et pas seulement un classement par famille.

En réponse à ces interrogations, le 13 janvier 2026, le cabinet comptable a transmis par courriels :

- le certificat de conformité de la caisse informatique, daté du 01/12/2018
- 3 récapitulatifs annuels

Le 20 janvier 2026, à l'occasion de la seconde intervention, le vérificateur a pu :

- commencer un examen plus approfondi des pièces comptables présentes.
- obtenir les cartes des produits proposés à la vente sur la période vérifiée (plats et boissons).

Il a également encore pu échanger avec la comptable , notamment :

- sur les rapports annuels qui lui avaient été communiqués.
- étudier des rapports journaliers réédités, sur un mois, correspondant à des Z.

La présence d'un numéro unique sur ces rapports Z journaliers et annuels a donc été constatée. En revanche, il n'a pas été possible d'éditer ces mêmes rapports avec le détail des produits vendus. Encore une fois, les documents édités n'indiquaient que des ventes réparties par famille.

Le vérificateur a ainsi informé, qu'en l'état, cette situation pourrait s'avérer problématique.

Consécutivement à cet échange, il a été convenu de procéder à une intervention dans les locaux du restaurant afin d'examiner la caisse pour pouvoir déterminer s'il n'y avait pas une possibilité de pouvoir éditer des détails annuels par articles vendus et non plus par famille. Le fils de Madame Ghislaine BEHEM, salarié du restaurant, a proposé d'être présent pour cet examen sommaire de la caisse, dont la date a été fixée au jeudi 29 janvier 2026, au matin.

Avant ce rendez-vous, le fils BEHEM et la comptable allaient tenter de faire des démarches auprès du prestataire de service, en charge des mises à jour du logiciel, afin de pouvoir éditer des détails des ventes par articles vendus .

Le mardi 27 janvier 2026, le vérificateur a poursuivi l'examen des pièces présentes sur place.

Il a également pris des photos pour disposer d'une copie des inventaires de stocks pour les exercices vérifiés.

Le jeudi 29 janvier 2026, à 10h00, comme prévu, le vérificateur et Monsieur Valentin BOUZER se sont présentés au restaurant où ils ont été accueillis par la comptable et le fils de Madame Ghislaine BEHEM. A leur arrivée, un guide d'utilisation du logiciel SERVILOG a été présenté. Mais, ce document n'a pas permis de beaucoup aider à la compréhension de la caisse. En effet, aucune des copies écran figurant dans ce guide ne correspondaient aux écrans apparaissant sur la caisse du restaurant. En d'autres termes, les différences étaient telles, qu'il n'a pas été possible au vérificateur de pouvoir considérer que cette documentation correspondait à la caisse utilisée par la société.

Puis, le fils de la co-gérante a expliqué au vérificateur que sa connaissance de la caisse informatique, et de ses fonctions, était limitée. Néanmoins, il a réussi à afficher à l'écran, au fur et à mesure des demandes du vérificateur quelques menus. De cette manière, il a effectivement été possible de constater que certaines fonctions étaient grisées et donc inaccessibles. C'était notamment le cas pour l'édition des données statistiques sur les ventes par produit.

Le fils de la co-gérante a ensuite pu naviguer d'écran en écran pour pouvoir connaître les produits qui étaient présents dans les diverses familles principales (apparaissant dans les récapitulatifs journaliers et annuels). Il est ainsi apparu que figuraient, dans ces familles principales, des sous-familles, ainsi que des sous-sous familles, et enfin les articles proposés à la vente.

Toutes les familles, sous-familles, et sous-sous familles figuraient en couleur grise à l'écran, tandis que les articles, eux, étaient affichés en bleu avec :

- une image de l'article
- le nom
- et le prix de vente.

Compte tenu des connaissances limitées d'utilisation de la caisse, du fils de Madame Ghislaine BEHEM, il n'a pas été possible de pouvoir étudier les diverses procédures de la caisse informatique et notamment :

- la création d'une note, ou son annulation
- l'enregistrement des articles commandés
- la procédure de paiement par les clients de la note avec les différents modes de règlement possibles.

Il a été convenu que ces analyses seraient conduites, en présence de Madame Ghislaine BEHEM et Monsieur Thierry PASTEUR, lors du rendez-vous, dans le restaurant, le 6 mars 2026.

Intervention du jeudi 05 Février 2026 :

Tout d'abord, Madame Estelle QUANEUX et le vérificateur ont abordé la question du logiciel. Sur cet aspect, au regard de la jurisprudence actuelle en matière de justification des recettes, le vérificateur lui a rappelé que le service devait obtenir un détail précis des ventes avec les quantités par articles, exercice par exercice. A défaut, la comptabilité ne pourrait être retenue comme probante.

En ce sens, compte tenu des données qui devaient figurer sur la caisse, mais pour le moment inaccessibles, elle a réitéré le fait que la société ferait tout son possible pour pouvoir :

- éditer un document statistique permettant de connaître toutes les ventes par produits, exercice par exercice
- et des fichiers de caisse précis, le cas échéant.

La procédure de l'article L-47-A-II a très brièvement été abordée, dans l'éventualité où pour pouvoir justifier de ses ventes, la société serait amenée à produire des données précises de caisse informatique. A ce stade, le vérificateur a néanmoins indiqué que si une édition papier (ou pdf), détaillant les quantités vendues, par article, et exercice par exercice, pouvait lui être communiqué, cela permettrait déjà une plus ample justification des recettes comptabilisées.

Le 10 Février 2026, le vérificateur a envoyé, par courriel, un compte rendu au cabinet comptable retraçant ces premiers événements. Ce même compte rendu a également été envoyé à la société, en recommandé, le 04 mars 2026 (AR du 05-03-2026).

Le 13 Février 2026, le cabinet comptable A-G-C a transmis au vérificateur, par courriel, six fichiers de données issus de la caisse informatique.

Ces éléments étaient constitués :

- d'une part, de 3 fichiers PDF, se rapportant aux rapports Z cumulés de chacun des exercices
- et d'autre part, de 3 fichiers Excel, se rapportant aux détails des ventes, mentionnant notamment , par date, les articles vendus et leur prix.

Intervention du vendredi 06 Mars 2026, au siège social de la société :

Le vérificateur a proposé de mettre en place la procédure de transmission dématérialisée des pièces de procédure. Madame Ghislaine BEHEM lui a indiqué, dans l'éventualité où des documents devaient lui être transmis, décliner la proposition et préciser qu'elle préférerait que ces documents lui soient transmis sous format papier, par courrier, c'est-à-dire en recommandé.

Pour les besoins du dossier, le vérificateur a remis deux questionnaires :

- un sur l'environnement informatique
- un autre sur les conditions générales d'exploitation.

A l'occasion de ce rendez-vous, Madame Ghislaine BEHEM n'a rempli qu'une partie de ces questionnaires. En effet, certaines questions nécessitaient des recherches complémentaires pour y répondre. Quant à celles pour lesquelles elle a répondu, le vérificateur a indiqué qu'il fallait que ce soit Ghislaine BEHEM qui y réponde par elle-même. Toutefois, lui et Madame Estelle QUANEUX ont apporté leur soutien pour répondre à certaines questions d'ordre technique. En définitive, il a été convenu que ces documents, dûment signés et datés, soient retournés aussitôt que possible au vérificateur.

Madame Ghislaine BEHEM et le vérificateur se sont ensuite rendus devant l'écran de la caisse pour étudier son fonctionnement général. Puis, la question de la procédure de l'article L-47-A-II du Livre des Procédures Fiscales a été abordée. En effet, l'organisation de l'exploitation de la société reposant sur un environnement totalement informatique, le vérificateur a remis en main propre :

- la demande de traitement conforme à cette procédure
- deux annexes comprenant :
 - d'une part les explications sur les informations devant figurer dans les fichiers
 - et d'autre part, le document permettant de procéder au choix du mode de traitement (**Annexe-II**) à retourner au service sous huit jours maximum.

Puis, après cette remise, le vérificateur a présenté les détails de la procédure à l'aide des informations présentes dans cette demande de traitement. Lors de cette discussion, il a notamment été question du contenu des données informatiques nécessaires. A l'issue de cette présentation, il a été convenu que cette annexe II soit retournée aussitôt que possible au vérificateur.

Un nouveau compte rendu retraçant les points évoqués lors de cette intervention a été envoyé à la société et au cabinet comptable, en recommandé, le 09 mars 2026 (AR du 11-03-2026).

Le 10 Mars 2026, la société a transmis au vérificateur, par courrier, les questionnaires complétés, qui avait été remis aux dirigeants lors de l'intervention du 06 Mars 2026.

Puis, le 13 Mars 2026, encore par courrier, reçu par le service le 16 Mars 2026, la société a :

- Retourné la lettre d'option (annexe II) des modalités de l'article L-47-A-II du L-P-F, choisissant l'option c
- transmis ses archives fiscales de sa caisse informatique pour la période vérifiée, les 5 fichiers communiqués, étant enregistrés sur une clé USB KeyOuest sous les noms suivants :
 - 20220401' AND '20250331 tpevenement .xls
 - 20220401' AND '20250331 tva.xls
 - 20220401' AND '20250331 reglement.xls
 - 20220401' AND '20250331 ticket ligne.xls
 - 20220401' AND '20250331 ticket.xls

En retour, le vérificateur a établi un accusé de réception indiquant la nature des fichiers envoyés par la société (noms, taille, commentaires divers). Ce document a été adressé en recommandé à l'entreprise, le 16 mars 2026 (AR du 17-03-2026), et par courriel au cabinet comptable A-G-C.

Le lundi 30 Mars 2026 – Au sein du Cabinet comptable :

Le service a analysé les fichiers de la caisse informatique transmis par la société.

Cette analyse a abouti à la création de plusieurs annexes :

- Issues des données communiquées par courriel le 13 février 2026 :
 - Les annexes **A-1 (31/03/2023)**, **A-2 (31/03/2024)** et **A-3 (31/03/2025)**, correspondant à une reprise des tickets Z annuels globaux
 - Les annexes **B-1 (31/03/2022)**, **B-2 (31/03/2024)** et **B-3 (31/03/2022)**, se limitant à une comparaison entre le total TTC de chaque fichier et la multiplication, pour chaque ligne, de la quantité d'articles par le prix de vente indiqué.
- Issues des données communiquées par courrier du 13 Mars 2026 :
 - Les annexes **C-1 (31/03/2023)**, **C-2 (31/03/2024)** et **C-3 (31/03/2025)**, portant sur un comparatif, d'une part sur les chiffres d'affaires suivant les prix de vente et les quantités, et d'autre part sur les montants de TVA figurant dans les données
 - Les annexes **D-1 (31/03/2023)**, **D-2 (31/03/2024)** et **D-3 (31/03/2025)**, correspondant à une synthèse des quantités par type d'articles et par prix de vente
 - Les annexes **E-1 (31/03/2023)**, **E-2 (31/03/2024)** et **E-3 (31/03/2025)**, qui établissent les événements enregistrés sur la caisse, et notamment les suppressions, sans indiquer la nature de l'article concerné
 - Les annexes **F-1 (31/03/2023)**, **F-2 (31/03/2024)** et **F-3 (31/03/2025)**, qui totalisent les différents modes de règlement constituant le chiffre d'affaires de la caisse informatique
 - Les annexes **G-1 (31/03/2023)**, **G-2 (31/03/2024)** et **G-3 (31/03/2025)**, qui consistent à déterminer les montants de TVA enregistrés sur la caisse informatique, en faisant également la distinction des bases de TVA par taux et montants
 - Les annexes **H-1 (31/03/2023)**, **H-2 (31/03/2024)** et **H-3 (31/03/2025)**, qui servent à cumuler les montants de chiffre d'affaires de chaque note TTC et de la TVA qui s'y rapporte.

Ces différents fichiers ont été envoyés par courriel au cabinet comptable et aux dirigeants par le biais de la plateforme d'échanges ESCALE, le vendredi 27 mars 2026. Ils ont tous été téléchargés par les dirigeants, en plusieurs fois, entre le 29 mars et le 02 avril 2026.

De plus, le service a établi un accusé de restitution de ces fichiers qui ont été remis sur la clé USB Key Ouest, à Madame Ghislaine BEHEM-PASTEUR, au début de l'entrevue du lundi 30 mars 2026.

A l'occasion de cet échange, Madame Estelle QUANEAX a ouvert les différents fichiers cités ci-dessous, pour les visualiser par rétro-projecteur sur un écran. Cela a permis au vérificateur de pouvoir expliquer les différentes constatations qui ont pu être relevées dans les fichiers de l'analyse sur les données des fichiers communiqués à l'administration dans le cadre de l'article L-47-A-II du L-P-F.

Enfin, également lors de cet entretien, le vérificateur a remis en main propre le courrier constatant toutes les anomalies relevées qui permettent à l'administration de motiver son rejet de comptabilité et d'étendre son délai d'intervention sur place de 3 mois à 6 mois. Ce point sera développé plus avant dans la présente proposition de rectifications.

Dernière intervention du Mardi 12 Mai 2026 :

Préalablement à ce rendez-vous, le vérificateur avait pris soin de transmettre par courriel aux dirigeants et au cabinet comptable toutes les annexes relatives à la reconstitution de recettes (c'est-à-dire les annexes n°1 à n°7-3)

Lors des échanges au cabinet comptable (conformément au souhait exprimé par courriel par les dirigeants quant au lieu de la dernière intervention), le vérificateur s'est présenté à l'heure convenue. Après avoir remis aux dirigeants et à Madame Estelle QUANEUX, un exemplaire papier de la méthode de reconstitution, il a expliqué en détail la méthode et les résultats auxquels le service aboutissait qui sont décrits dans la présente proposition de rectifications.

II-PROCEDURE APPLICABLE :

REGIME APPLICABLE EN MATIERE D'IMPÔT SUR LES SOCIETES

SITUATION :

La société relève du régime du réel simplifié.

En ce sens, elle a déposé ses déclarations de résultats pour :

- l'exercice clos au 31 mars 2023
- l'exercice clos au 31 mars 2024
- l'exercice clos au 31 mars 2025.

Les rappels seront effectués suivant la Procédure de Rectification Contradictoire prévue aux articles L-55 et suivants du Livre des procédures Fiscales.

REGIME APPLICABLE EN MATIERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

SITUATION :

La société relève du régime du réel mensuel. Sur la période vérifiée, elle a déposé toutes ses déclarations.

Les rappels seront effectués suivant la Procédure de Rectification Contradictoire prévue aux articles L-55 et suivants du Livre des procédures Fiscales.

GARANTIE FISCALE :

Règle générale :

La garantie fiscale résulte de la combinaison de l'article L. 80 A du LPF et de l'article L. 49 du LPF et permet au contribuable de se prévaloir, pour l'avenir, des positions prises par l'administration à l'issue d'un contrôle fiscal externe. Cependant, dans certains cas, le contrôle fiscal externe ne peut donner lieu à aucune garantie fiscale pour l'avenir.

Il en est ainsi lorsque l'administration établit que la comptabilité est irrégulière et non probante. Dans ce cas, la garantie est inapplicable pour tous les exercices concernés par le rejet de comptabilité. Toutefois, les points examinés afférents aux exercices au titre desquels la comptabilité n'a pas été rejetée peuvent bénéficier de la garantie fiscale, sous réserve que le contribuable ait communiqué tous les éléments permettant d'apprécier sa situation.

De même, aucune garantie fiscale ne peut être octroyée si le contribuable est défaillant pour des périodes et impôts examinés dans le cadre du contrôle.

Règle spécifique :

En l'espèce, le service a été amené à constater des anomalies dans la tenue de la comptabilité informatique. Ces anomalies sont détaillées plus loin dans la présente proposition de rectifications et ont abouti à un rejet de la comptabilité présentée.

Par conséquent, en raison des constatations faites, l'entreprise ne peut bénéficier de la garantie fiscale.

DELAI SUR PLACE :

a) Situation constatée :

Comme indiqué ci-dessus, le service a mis en évidence de nombreuses anomalies qui le conduisent à pouvoir rejeter la comptabilité qui a été présentée.

b) Règle générale

L'article L. 52 du LPF limite les opérations de contrôle sur place à une période ne pouvant excéder trois mois pour :

- les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du C-G-I ;
- les contribuables se livrant à une activité agricole lorsque le montant n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du C-G-I.

Les délais prévus par l'article L. 52 du LPF ont pour point de départ le jour de la première intervention sur place de l'agent vérificateur tel qu'il est, en principe, indiqué sur l'avis de vérification adressé au contribuable.

c) Rejet de la comptabilité présentée

En application du 4° du II de l'article L. 52 du LPF, le délai de vérification sur place ne peut excéder six mois en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.

En d'autres termes, à partir du moment où la comptabilité présentée est rejetée par le service, l'entreprise ne peut se prévaloir que le contrôle sur place a excédé une durée de trois mois puisque ce délai, compte tenu des dispositions précitées, est étendu à 6 mois.

La première intervention s'étant déroulée le lundi 12 janvier 2026, et la comptabilité présentée par votre entreprise ayant été rejetée, comme décrit plus loin dans la présente proposition de rectifications, **le délai d'intervention sur place d'une durée de six mois, commence à courir à partir de cette date.**

La dernière intervention ayant eu lieu le Mardi 12 Mai 2026, la durée du délai sur place a parfaitement été respectée par le service.

L'article L-47-A-II du Livre des Procédures Fiscales

a) Environnement constaté :

La SARL LA DEMI-LUNE utilise pour l'enregistrement de ses ventes une caisse informatique située dans les locaux de son établissement. Cette caisse informatique utilise le logiciel SERVILOG de AKEAD POS 5.03-Eb (référence figurant sur l'écran de la caisse), et figure sur les attestations transmises au service.

Dans le restaurant, la société dispose donc d'une caisse tactile. Les commandes sont notées sur papier puis enregistrées sur la caisse. Il ressort des entretiens avec le cabinet comptable que les données de gestion et d'encaissement issues du logiciel de caisse sont reprises manuellement (à partir des rapports journaliers émis par la caisse et retranscrits sur un agenda) dans la comptabilité pour procéder à l'enregistrement comptable des ventes. Il apparaît que ces données figurent dans les F-E-C remis au vérificateur par le cabinet comptable lors de la première intervention du 12/01/2026.

b) Règle générale

L'article L13 du LPF dispose que, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

Au cas d'espèce, il ressort des différents constats effectués, que votre comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.

En outre, les données issues des logiciels de caisses concourent indirectement à l'établissement des documents comptables ainsi qu'à l'élaboration des déclarations obligatoires.

Le service vérificateur est donc fondé à procéder à la réalisation de traitements informatiques sur ces différentes données, dans le cadre des dispositions de l'article L 47-A-II du LPF.

c) Application

Dans le cadre de la procédure de vérification, il apparaît que la société dispose d'un environnement informatique lui permettant de gérer sa gestion et sa comptabilité (Caisse informatique + comptabilité informatique).

De ce fait, la société relève des dispositions de l'article L-13 du L-P-F précité.

C'est en ce sens que le vendredi 06 Mars 2026, le vérificateur a informé la société de l'engagement de la procédure de l'article L-47-A-II du Livre des Procédures Fiscales.

Dans ce cadre, à cette occasion, il a été remis aux dirigeants, en main propre :

- la demande de traitement conforme à cette procédure
- deux annexes comprenant :
 - d'une part les explications sur les informations devant figurer dans les fichiers
 - et d'autre part, le document permettant de procéder au choix du mode de traitement (**Annexe-II**) à retourner au service sous huit jours maximum.

Le vérificateur a ensuite présenté les détails de cette procédure à l'aide des informations présentes dans cette demande de traitement. Lors de cette discussion, il a notamment été question du contenu des données informatiques nécessaires. A l'issue de cette présentation, il a été convenu que cette **annexe II** soit retournée aussitôt que possible au vérificateur.

Le 13 Mars 2026, par courrier, reçu par le service le 16 Mars 2026, la société a :

- Retourné la lettre d'option (**annexe II**) des modalités de l'article L-47-A-II du L-P-F, choisissant l'option c
- transmis ses archives fiscales de sa caisse informatique pour la période vérifiée, les 5 fichiers communiqués, étant enregistrés sur une clé USB KeyOuest sous les noms suivants :
 - 20220401' AND '20250331 tpvevenement .xls
 - 20220401' AND '20250331 tva.xls
 - 20220401' AND '20250331 reglement.xls
 - 20220401' AND '20250331 ticket ligne.xls
 - 20220401' AND '20250331 ticket.xls

En retour, le vérificateur a établi un accusé de réception indiquant la nature des fichiers envoyés par la société (noms, taille, commentaires divers). Ce document a été adressé en recommandé à l'entreprise, le 16 mars 2026 (AR du 17-03-2026), et par courriel au cabinet comptable A-G-C.

PRESENTATION SOMMAIRE DE L'ACTIVITE ET DES ANNEXES

I- L'ACTIVITE :

La société exploite un fonds de commerce de restauration dans la rue Pasteur sur la commune de Dole, dans un quartier touristique en bord de canal. La disposition des locaux permet d'exploiter une salle intérieure, ainsi qu'une terrasse le long du canal aux beaux jours.

Le restaurant est fermé les lundi et mardi. Il n'ouvre donc que cinq jours par semaine (midi et soir) sur 10 mois (fermeture en janvier et février).

Sur la caisse informatique, il y a dix-huit tables intérieures, numérotées de 1 à 18, et 25 à l'extérieur, numérotée de 101 à 125. Il est important de préciser que pour l'intérieur (mode de fonctionnement identique pour l'extérieur), quatre tables virtuelles figurent à l'écran (n°15 à n°18 pour l'intérieur, par exemple). Cette modalité de fonctionnement est prévue pour permettre le traitement des notes multiples pour une table, au moment du règlement. Cette situation est décrite plus loin dans la présente proposition de rectifications en partie « REJET DE COMPTABILITE ».

Le restaurant propose à sa clientèle une large gamme d'articles à la carte :

- des entrées (Salade de chèvre chaud, jambon persillé, croûte aux morilles...)
- des plats :
 - Burger Comtois
 - Des fondues jurassiennes (au vin blanc), au vin jaune, forestières ou des gourmets (vin jaune et morille)
 - Des accompagnements pour fondues vendus en sus (légumes, pomme de terre, Charcuterie)
 - Saucisse de Morteau grillée
 - Entrecôte grillée
 - Pavé de truite
 - Entrecôte forestière
 - Filet de poulet à la crème sauce morille
 - Assiette Vegan
 - Filet de poulet à la jurassienne (sauce crème et comté et vin jaune)
 - Camembert Rôti flambé au Calvados
 - Assiette franc-comtoise (saucisse de Morteau flambée au Macvin)
 - le petit machon des Gourmets (croûte aux morilles)
 - Assiette du père Grégoire (fromage de chèvre rôti au calvados)
 - Le crémeux du Jura « chaud »
 - Les salades géantes
- des galettes au sarrasin (aux choix des ingrédients)
- des glaces flambées ou pas
- des desserts divers, dont des crêpes sucrées pouvant être flambées.

Il y a également de nombreux menus :

- Bambin et Enfant (steack haché ou crêpe jambon-comté)
- Menu du jour à 12,50 € (steack haché ou crêpe jambon-comté) / Menu Express (saucisse de morteau)
- Menu Galette
- Menu végétarien (Assiette du père Grégoire / Galette de sarrasin et un choix entre deux desserts)
- Menu Franc-Comtois (Choix entre deux entrées, Filet de poulet à la jurassienne/ Assiette franc-comtoise, et un choix entre deux desserts)
- Menu Bourguignon (Choix entre deux entrées, Entrecôte grillée, et un choix entre deux desserts)
- Menu DAHU (fondue jurassienne servi avec accompagnement et un choix de desserts)

- Menu demi-Lune (Choix entre deux entrées, Filet de poulet à la jurassienne, et un choix entre quatre desserts)

Tous ces articles se retrouvent dans les données des fichiers de la caisse informatiques que la société a pu transmettre au vérificateur.

II- LES ANNEXES :

Les annexes jointes à cette proposition de rectifications doivent se distinguer entre :

- celles qui se concentrent sur les achats
- celles qui sont relatives aux données de caisse, et donc à l'aspect de l'exploitation commerciale.

a) Les achats :

Il y a ainsi, tout d'abord, les annexes numérotées **1 à 6** qui ont permis d'appréhender la réalité en termes d'approvisionnement pour l'exploitation du restaurant, et plus précisément des volumes d'achats de boissons et des quantités disponibles pour ces mêmes boissons.

Le vérificateur a commencé par obtenir les inventaires de stocks de la société sur la période vérifiée (par le biais de photos des documents sur place ou communiqués par le cabinet comptable). Puis, à partir des factures d'achats des fournisseurs de boissons (Franche Comté Boissons Service et Intermarché), le service a pu établir pour chaque type de boissons, et chaque facture, les quantités achetées.

Ce sont les **annexes n°2, n°3 n°4 et n°5** qui compilent toutes ces informations. L'**annexe n°6** récapitule les achats par type de boissons et grâce aux stocks, établit donc les quantités disponibles, également par type de boissons.

b) Les données de vente :

Ensuite, en deux temps, le vérificateur a pu obtenir les données de la caisse informatique :

- Un courriel du 13 février 2026 du cabinet comptable comprenait des fichiers PDF et excel.
- l'envoi par courrier du 13 mars 2026, sur clé USB, des fichiers générés par le prestataire de service de la caisse de la société.

La clé USB a été envoyée consécutivement à l'engagement de la procédure de l'article L-47-A-II. Le vérificateur a ainsi disposé des données de la caisse informatique grâce à cinq fichiers qui lui ont été transmis, à savoir :

- 20220401' AND '20250331 tpvevenement .xls
- 20220401' AND '20250331 tva.xls
- 20220401' AND '20250331 reglement.xls
- 20220401' AND '20250331 ticket ligne.xls
- 20220401' AND '20250331 ticket.xls

De ces différents fichiers, le vérificateur a conduit une analyse qui a conduit à identifier différentes problématiques (qui sont détaillées en partie « **REJET DE LA COMPTABILITE** ») mais aussi déterminer des informations résultant de l'exploitation même du restaurant, en matière de politique commerciale.

Comme décrit précédemment toutes les annexes, mentionnées ci-dessous, ont fait l'objet d'une explication très précise, aux dirigeants et à la comptable, lors de l'entrevue du lundi 30 mars 2026 grâce à l'utilisation d'un rétroprojecteur au sein du cabinet comptable A-G-C.

Au cas présent, ces annexes reprennent, sur chacun des exercices, les données de caisse respectivement pour :

- A partir du courriel du 13 février 2026 :
 - Les chiffres d'affaires globaux par famille et par année civile, en annexes **A-1 à A-3**,
 - Le détail des articles vendus, en annexes **B-1 à B-3**,
- A partir des fichiers de la clé USB :
 - Le détail des tickets des produits vendus, en annexes **C-1 à C-3**,
 - La synthèse des quantités vendues par articles, en annexes **D-1 à D-3**,
 - La mise en évidence des événements très sommaires intervenus durant l'exploitation, en annexes **E-1 à E-3**,
 - Le détail des modes de règlement pour chaque ticket client, en annexes **F-1 à F-3**,
 - Le détail de la répartition de la TVA facturée et des différentes bases TVA par taux, sur les tickets des clients, en annexes **G-1 à G-3**,
 - Le résumé par le biais de totaux cumulés pour la TVA pour chaque ticket client, en annexes **H-1 à H-3**,

Dans la présente proposition de rectifications, le service se limitera à joindre les totaux, en dernière ligne, de chacune des annexes indiquées ci-dessus. Il n'y aura que les annexes **D-1 à D-3** qui seront jointes à cette proposition de manière exhaustive, car concourant directement à la méthode de reconstitution employée (notamment pour les quantités vendues et la détermination des prix moyens).

De l'analyse des données récapitulées dans toutes ces annexes, il est ressorti de nombreuses anomalies qui ont conduit le service à devoir rejeter la comptabilité présentée par la société. Toute cette démarche est détaillée en partie « **REJET DE LA COMPTABILITE** ».

Consécutivement à ce rejet de comptabilité, le vérificateur a été amené à devoir effectuer une reconstitution de chiffre d'affaires.

c) La reconstitution de chiffre d'affaires :

Cette reconstitution de comptabilité a été basée sur les achats de boissons disponibles récapitulés respectivement en **annexe n°6-1** (exercice clos au 31 mars 2023), **6-2** (exercice clos au 31 mars 2024) et **6-3** (exercice clos au 31 mars 2025).

Mais, elle ne s'est pas basée que sur cet aspect. En effet, les données de la caisse informatique ont également permis de déterminer :

- des prix moyens pour chaque type de boissons et sur chacun des exercices
- les quantités vendues, par type de boissons (ou article de boisson) enregistrées sur la caisse, qui ont permis des comparaisons avec les quantités disponibles
- les volumes des articles (boissons) vendus aux clients.

De plus, le vérificateur ayant eu accès aux différentes cartes et menus, les volumes de boissons à la vente ont pu être établis avec plus de précision. Enfin, grâce à des échanges continus (oraux ou par courriel) avec les dirigeants, le vérificateur a pu obtenir les volumes d'alcools utilisés pour la conception des différentes entrées, plats ou desserts vendus à la carte ou dans les menus.

De toutes les informations obtenus et compilées, le vérificateur a pu établir pour chacun des exercices vérifiées, une reconstitution de chiffre d'affaires détaillées respectivement :

- en **annexe n°7-1**, pour l'exercice clos au 31 mars 2023
- en **annexe n°7-2**, pour l'exercice clos au 31 mars 2024
- en **annexe n°7-3**, pour l'exercice clos au 31 mars 2025.

Il est important de préciser que la méthode de reconstitution employée a été expliquée en détail lors de la dernière entrevue, en présence des dirigeants et de la comptable. Elle l'est également, plus avant dans la présente proposition de rectifications, en partie : « **METHODE DE RECONSTITUTION** »

REJET DE LA COMPTABILITE

PREAMBULE :

La comptabilité :

La société a été en mesure de communiquer ses Fichiers des Ecritures Comptables.

I- Inventaire de stocks :

a) Situation constatée :

Le vérificateur a pu consulter et obtenir les inventaires de stocks de la part du cabinet comptable AGC. Une partie des informations de ces stocks est reprise en annexe-A, en l'espèce, les liquides qui y figurent.

Celui-ci permet de relever que les stocks remis, hormis celui du 31/03/2022, apparaissent comme incomplets dans le sens où ils n'indiquent pas toujours les volumes des boissons qui y apparaissent.

b) Législation en vigueur :

Selon l'article R 123-177 du Code de commerce, l'inventaire est un relevé de tous les éléments d'actif et de passif au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire.

L'inventaire établi obligatoirement à la clôture de chaque exercice doit être **détaillé et précis**. Le **livre d'inventaire** peut ne pas comporter le détail des produits en stock, mais doit alors porter, au minimum, la mention de ces produits par grandes catégories : marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis, produits résiduels et emballages commerciaux perdus.

Dans ce cas, les entreprises doivent établir un **état détaillé et estimatif des produits en stock**. Ce document doit énumérer autant d'articles qu'il existe de produits de caractéristiques différentes en raison de leur nature, de leurs dimensions, de leur marque, de leur prix unitaire... Ledit état doit être présenté au service des impôts sur sa demande.

Les dispositions du Code de commerce (article L-123-12, al.2) imposent un inventaire physique tous les douze mois, ceci afin de contrôler l'existence et la valeur des éléments d'actifs. L'inventaire physique annuel doit impérativement être réalisé à la date de clôture de l'exercice. Les éléments indiqués dans l'inventaire de stock doivent pouvoir être identifiés grâce aux documents ou pièces justificatives conservées par l'entreprise.

Même au regard de la nature du commerce, le fait que le livre d'inventaire ne comporte que le montant global des stocks, **sans état détaillé** faisant ressortir les quantités, les poids et les prix unitaires d'achat de chaque catégorie de marchandises, confère à la comptabilité un caractère de grave irrégularité (CE 25 juillet 1980 n° 13170, 7° et 9° s.-s.).

c) Conséquence :

Cette absence de stock, conformément aux dispositions précitées constitue une irrégularité grave.

Ce constat permet ainsi au service de considérer que la comptabilité présentée n'est pas probante et dans l'incapacité de justifier précisément les chiffres d'affaires figurant dans cette même comptabilité.

II – JUSTIFICATIFS DE VENTES

a) Situation constatée :

La société dispose d'une caisse informatique et se sert du logiciel AKEAD, du prestataire SERVILOG, pour enregistrer les opérations de son exploitation journalière.

Par courriel du 10 Février 2026, le cabinet comptable A-G-C, mandaté par la société La Demi-lune, a transmis au service, des fichiers EXCEL pour chacun des exercices visés par le contrôle. Ces fichiers ont été ressortis des données de la caisse informatique, par le prestataire SERVILOG, pour justifier de l'enregistrement des chiffres d'affaires dans la comptabilité.

Ces tableaux étaient composés des informations suivantes :

1 Date Ticket	2 No Caisse	3 N°Tic ket	4 Réf.	5 Libellé	6 Qté	7 Unité	8 Prix de Vente TTC	9 Marge	10 Total TTC
---------------------	-------------------	-------------------	-----------	--------------	----------	------------	------------------------------	------------	-----------------

Afin d'opérer une simple comparaison, le vérificateur a créé deux nouvelles colonnes intitulées :
- « **A-Prix TTC * Qté** », faisant apparaître pour chaque ligne, à l'aide d'une simple multiplication entre la colonne 6 et 8 du tableau transmis, **un montant de chiffre d'affaires théorique**.
- « **B-Ecart** », résultant de la différence entre la colonne A créée par le service ci-dessus et la colonne du tableau du prestataire « **10-Total TTC** ».

Sachant que la gérante n'a évoqué aucun élément spécifique à cette question lors de l'entrevue du 06 Mars 2026, le montant de chiffre d'affaires théorique obtenu aurait dû correspondre à celui qui figure dans le tableau transmis par le prestataire, à savoir en colonne « **10-Total TTC** ».

Cette rapide analyse a permis de mettre en évidence des écarts notables, dont l'origine demeure inexpliquée compte tenu du mode de fonctionnement présenté par la gérante de la société (confère compte rendu de l'entretien du 06 Mars 2026)

Les tableaux générés par le service sont joints en **annexe-B-1 à B-3**.

Ils identifient, exercice par exercice, les écarts qui ressortent des données de caisse à hauteur de :

- 17 561,00 € sur l'exercice clos au 31 Mars 2023
- 20 011,12 € sur l'exercice clos au 31 Mars 2024
- 20 115,28 € sur l'exercice clos au 31 Mars 2025

b) Législation en vigueur :

Conformément aux dispositions de l'article 121-1 du recueil des normes comptables françaises (règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, ci-après nommé PCG par simplification) : « La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer, des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture. »

L'article 121-3 du même recueil dispose que « la comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés. Dans le cas exceptionnel où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans l'annexe. »

Article 921-2 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entité sont enregistrés sur le livre-journal :

- soit jour par jour, opération par opération ;
- soit par récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations, à la condition de conserver tous les documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour, opération par opération. »

Article 922-1 : « Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée, ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie. »

Article 922-2 : « Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis.

Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini dans la documentation prévue à l'article 911-2 décrivant les procédures et l'organisation comptables. »

Article 921-3 : « Le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d'inventaire est assuré : 1 – pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l'enregistrement, 2 – pour les autres comptabilités, par l'absence de tout blanc ou altération ».

L'article 3, 3^{ème} alinéa du décret n°83-1020 du 29/11/1983, pris en application de la loi n°83-353 du 30/04/1983, relatif aux obligations comptables des commerçants, permet que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, soient récapitulées sur une pièce justificative unique. Un enregistrement même mensuel peut être envisagé. Toutefois, ces enregistrements, journaliers ou mensuels, ne permettent de justifier de l'exactitude du résultat déclaré, comme l'exige l'article 54 du Code Général des Impôts, que s'il peut être produit à l'appui des livres comptables **un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre des recettes.**

Si l'article 286-3° du Code Général des Impôts autorise les redevables des taxes sur le chiffre d'affaires à comptabiliser globalement en fin de journée les opérations au comptant d'un montant inférieur à 76 €, **il ne les dispense pas de produire, conformément à l'article 54 précité, les pièces détaillées de nature à justifier du montant des dites recettes.**

Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 09/07/1997 rappelle la nécessité de justifier le détail des recettes ayant fait l'objet d'un enregistrement journalier global. Il précise que ce justificatif détaillé peut éventuellement prendre la forme de fiches de caisse ou d'une main courante de caisse. En tout état de cause, un justificatif doit être présenté.

Dans ce sens, le Conseil d'Etat a jugé que le défaut de pièces justificatives, notamment des bandes de caisses enregistreuses est de nature à priver la comptabilité de son caractère régulier et probant (n°34 908 du 22 juin 1984, n°42 202 et n°42 263 du 7 janvier 1985).

Il a confirmé cette position dans son arrêt du 17 avril 2008 n° 292 714 :

« L'enregistrement global en comptabilité des recettes journalières sans que soient conservés des documents accessoires de nature à justifier le détail des recettes suffit à priver la comptabilité d'une entreprise de son caractère probant. »

De plus, les dispositions de l'article 911-3 à 911-5 du Plan Comptable Général (P-C-G) prévoient que l'organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives.

Ainsi, chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis.

c) Conséquence :

L'absence de tout élément justificatif des recettes empêche l'entreprise de pouvoir justifier de la composition précise et exacte d'une grande partie de son chiffre d'affaires, ce qui est en contravention avec la jurisprudence constante citée plus haut.

Ce constat implique que la comptabilité présentée n'est pas probante et que la comptabilité présentée n'est pas en mesure de justifier la réalité des chiffres d'affaires de l'exploitation.

III – LA DOCUMENTATION DE LA CAISSE INFORMATIQUE

a) Situation constatée :

Malgré ses demandes, et les recherches par la comptable, la société a été dans l'incapacité de fournir une quelconque documentation ou manuel d'utilisation relative précisément à sa caisse informatique.

b) Plan Comptable Général (P-C-G) - Législation en vigueur :

L'article 911-2 du P-C-G indique :

«Une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables est établie en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement.

Cette documentation est conservée aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte. »

Quant à l'article 911-4 du P-C-G, il précise :

«L'organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés implique l'accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d'enregistrement et de conservation des écritures.

Toute donnée comptable entrée dans le système de traitement est enregistrée, sous une forme directement intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en matière de preuve. »

c) Conséquence :

L'absence de toute documentation constitue un point complémentaire permettant de considérer que la comptabilité présentée est impropre à justifier de la réalité de l'activité de l'entreprise.

Ce constat signifie donc que la comptabilité présentée n'est pas probante.

IV – DONNEES PAR NATURE INCOMPLETE : LES OFFERTS/GRATUITS

a) Situation constatée :

La gérante a expliqué que les articles gratuits/offerts et les consommations du personnel n'étaient pas saisis sur la caisse. De plus, en réponse au compte rendu de l'entrevue du 06 Mars 2025, elle a précisé :

« - Nous n'utilisons pas de touche remise sur la caisse

- Il n'y a pas de carte de fidélité client »

De ce fait, il n'existe aucune trace des transactions « offert/gratuit » dans les données de caisse ou d'une quelconque autre manière.

b) Plan Comptable Général (P-C-G) - Législation en vigueur :

Conformément aux dispositions de l'article 121-1 du recueil des normes comptables françaises (règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, ci-après nommé PCG par simplification) : « La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer, des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture. »

c) Conséquence :

En raison de l'absence de toute retranscription des transactions « offert/gratuit », les données de la caisse ne peuvent être regardées comme reflétant l'intégralité de l'exploitation réelle du restaurant.

Ce constat signifie donc que la comptabilité présentée n'est pas probante.

V – LE LOGICIEL : SUPPRESSION DE NOTE

a) Situation constatée :

La gérante a présenté oralement et montré à l'écran au vérificateur le cheminement du service d'une table, de la commande jusqu'au paiement.

Une seule commande est saisie par table. Il y a dix-huit tables intérieures, numérotées de 1 à 18, et 25 à l'extérieur, numérotée de 101 à 125. Il est important de préciser que pour l'intérieur (mode de fonctionnement identique pour l'extérieur), quatre tables virtuelles figurent à l'écran (n°15 à n°18 pour l'intérieur). Cette modalité de fonctionnement est prévue pour permettre le traitement des notes multiples pour une table, au moment du règlement => confère description plus bas.

1ère étape:

Le serveur prend, sur un document papier, carboné, la commande des articles du client. En effet, le restaurant ne dispose pas de tablettes connectées à la caisse.

Si le serveur dispose du temps nécessaire, dès la fin de cette commande, il la saisit sur la caisse. Sinon, ce sera lors du règlement. Cette saisie consiste à appuyer sur une désignation d'article, puis d'entrer une quantité.

La commande papier est ensuite divisée en deux exemplaires. L'un part en cuisine, l'autre reste devant la caisse informatique.

2ème étape :

Le service se déroule. D'autres articles peuvent être ajoutés sur la commande papier, et également sur la caisse informatique, en fonction du temps disponible des serveurs ou de la gérante pour la saisie.

3ème étape :

Le client vient payer sa note. Il n'y a aucune liaison entre la caisse et le terminal de paiement de carte bleue.

Dans ce cas simple, où il n'y a pas plusieurs clients souhaitant une note différente, la gérante appuie sur la touche du mode de règlement (CB, espèce, Chèque, Ticket restaurant...). Alors, la note est définitivement figée dans le logiciel et retranscrite sur le ticket Z journalier.

Etape supplémentaire (4ème étape potentielle) :

Il peut arriver, pour **une table n°1**, par exemple, comprenant deux clients, que chacun d'eux veuille une note individuelle au moment du paiement. Dans ce cas, la gérante va créer :

- pour le premier client, une nouvelle table (**n°15**), en ressaisissant les articles dudit client parmi ceux figurant déjà dans le logiciel **de la table n°1** (en se servant d'une des tables virtuelles comme exposé plus haut), le faire payer et appuyer sur la touche du mode de règlement pour que la note soit intégrée définitivement au ticket Z journalier

- pour le second client, une autre table (**n°16**) (en se servant encore d'une des tables virtuelles comme exposées plus haut), le faire payer et appuyer sur la touche du mode de règlement pour que la note soit intégrée au ticket Z journalier.

Enfin, la gérante va supprimer cette table **n°1** ouverte en début de service (contenant encore tous les articles commandés), c'est-à-dire, utiliser la fonction suppression d'article qui figure à l'écran de la caisse, et ceci pour chacun des articles qui avaient été enregistrés préalablement. Après cette manipulation, cette table ne figurera plus en chiffre d'affaires (en double, pour l'exemple exposé ci-dessus) et donc elle n'apparaîtra pas sur le ticket Z servant à la comptabilité.

b) Plan Comptable Général (P-C-G) - Législation en vigueur :

Au sens de l'article L-13 du Livre des Procédures Fiscales (L-P-F), la comptabilité de la société est tenue au moyen de systèmes informatisés (Logiciel de caisse + Logiciel de comptabilité). En ce sens, la société doit respecter des obligations d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage prévues aux termes des dispositions du 3° bis du I de l'article 286 du CGI, et commentées par la doctrine administrative (BOI-TVA-DECLA-30-10-30-19/05/2021)

La société doit s'assurer :

- du respect des obligations de conservation des pièces justificatives de ventes prévues à l'article **L 102 B du Livre des Procédures Fiscales**

- du bon report en comptabilité des ventes et règlements enregistrés dans le système de caisse, en reconstituant à partir des données élémentaires (commandes, tickets, etc.), le détail des recettes générées par l'activité de la société, en particulier par taux de TVA et/ou modes d'encaissement (articles 911-3 à 911-5 du Plan Comptable Général (P-C-G)).

Article 921-3: « Le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d'inventaire est assuré : 1 – pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l'enregistrement, 2 – pour les autres comptabilités, par l'absence de tout blanc ou altération ».

Enfin, la société doit également (Articles 121-1 et 121-3 du P-C-G) :

- vérifier, à partir des données des systèmes de caisse, le respect de la séquentialité des enregistrements (recherche de trous dans la numérotation, de doublons ou d'anomalies dans la chronologie).

- contrôler la cohérence interne entre les différentes composantes des données (commandes/tickets, lignes/pieds, tickets/règlements, etc). Contrôler les annulations, suppressions et remises de tickets et de lignes de tickets, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés.

c) Conséquence :

Suite au compte rendu de l'entrevue du 06 mars 2026, Madame Ghislaine BEHEM-PASTEUR a tenu à compléter de la manière suivante la description :

Page 3 : Cette modalité de fonctionnement (2ème paragraphe) permet également de sortir ou de rentrer des tables du restaurant selon la météo.

3ème étape : Les serveurs peuvent également encaisser les règlements.

4ème étape potentielle : Ce n'est pas obligatoirement une table virtuelle qui est utilisée mais une table libre.

Ceci dit, malgré ces précisions, la suppression pure et simple d'une table, et de tous les articles composant la note de celle-ci, implique que le logiciel autorise des suppressions sans qu'il soit possible de confirmer que ces modifications aient pu être légitimes.

Ce constat signifie donc que la comptabilité présentée n'est pas probante.

VI – LE LOGICIEL : ARTICLES AVEC DES QUANTITES INFERIEURES A L'UNITE / PRIX NON FIXE / REMISE

a) Situation constatée :

La gérante a expliqué que seuls les articles présents sur le menu et sur la carte du restaurant ont été saisis dans les données « articles » sur la caisse. Il n'y a que pour les galettes et les crêpes, pour lesquelles les ingrédients sont à la demande que les données comprennent un détail particulier, c'est-à-dire ingrédient par ingrédient.

La gérante n'enregistre pas les offerts, les remises ou les gratuits sur le logiciel de caisse. Or, à la lecture des tableaux EXCEL transmis par le prestataire pour justifier du chiffre d'affaires, le vérificateur a constaté la présence de nombreux articles qui ne sont pas des nombres entiers.

Par exemple, voici une reprise, ligne par ligne de la journée du 14 avril 2022 (**Annexe B-1**), du tableau de l'exercice clos au 31 mars 2023 qui montre ces articles :

Date Ticket	No Caisse	N° Ticket	Référence	Libellé	Qté	Unité	Prix de vente TTC	Marge	Total TTC	Prix TTC * Qté	Ecart
14/04/2022	1	11	0130	Salade Verte aux Noi	0,50	U	5,90 €	100,00	2,95 €	2,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	0137	Croûtes Morilles	0,50	U	16,90 €	100,00	8,45 €	8,45 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	0333	Père Gregoire	0,50	U	4,90 €	100,00	2,45 €	2,45 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	1933	BARBEULENET	0,50	U	13,90 €	100,00	6,95 €	6,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	1961	SAUCE CHOCO/CAFE/CAR	0,50	U	1,80 €	100,00	0,90 €	0,90 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	2005	pression	0,50	U	3,90 €	100,00	1,95 €	1,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	13	0225	Cidre Bouché Brut	0,50	U	14,00 €	100,00	7,00 €	7,00 €	0,00 €
14/04/2022	1	13	1899	CABRICHOU	0,50	U	15,90 €	100,00	7,95 €	7,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	13	1936	FRELEE	0,50	U	18,60 €	100,00	9,30 €	9,30 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	0111	Expresso	1,50	U	2,20 €	100,00	3,30 €	3,30 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	0130	Salade Verte aux Noi	0,50	U	5,90 €	100,00	2,95 €	2,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	0178	Œuf	0,50	U	0,90 €	100,00	0,45 €	0,45 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	0288	Galette nature	0,50	U	2,90 €	100,00	1,45 €	1,45 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	1734	Savagnin verre	0,50	U	7,20 €	100,00	3,60 €	3,60 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	1756	Ratatouille	0,50	U	3,20 €	100,00	1,60 €	1,60 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	1813	Déca	0,50	U	2,20 €	100,00	1,10 €	1,10 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	2007	Complète	0,50	U	11,60 €	100,00	5,80 €	5,80 €	0,00 €

Ces situations se retrouvent sur tous les exercices et pour tous type d'articles.

A la lecture de la multiplicité des prix des articles, le vérificateur a également demandé quelle était la politique tarifaire de l'entreprise. A cette question, Madame Ghislaine BEHEM-PASTEUR a fait la réponse suivante :

« - Nous n'utilisons pas de touche remise sur la caisse

- Il n'y a pas de carte de fidélité client

- Nous pouvons réduire le prix sur un plat choisi par un client si celui ci souhaite en modifier la recette (Exemple : il souhaite commander un Fromage Chaud mais sans la charcuterie car il est végétarien)

- Nous pouvons également augmenter le prix d'un plat si le client souhaite un supplément (Exemple : il préfère une sauce aux morilles dans un menu plutôt qu'une entrecôte juste grillée)

- Parfois des clients souhaite partager une entrée ou un plat donc le prix est divisé par le nombre de client. »

b) Plan Comptable Général (P-C-G) - Législation en vigueur :

Au sens de l'article L-13 du Livre des Procédures Fiscales (L-P-F), la comptabilité de la société est tenue au moyen de systèmes informatisés (Logiciel de caisse + Logiciel de comptabilité). En ce sens, la société doit respecter des obligations d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage prévues aux termes des dispositions du 3° bis du I de l'article 286 du CGI, et commentées par la doctrine administrative (BOI-TVA-DECLA-30-10-30-19/05/2021)

La société doit s'assurer :

- du respect des obligations de conservation des pièces justificatives de ventes prévues à l'article **L 102 B** du Livre des Procédures Fiscales

c) Conséquence :

La réponse de la gérante permet d'expliquer la présence de 1/2 article. En revanche, :

- la présence d'une quantité d'articles différentes de l'unité (0,16 ou 0,19 par exemple) n'est pas explicable par cette politique.

- La présence d'un 1/2 article pourrait s'expliquer par la politique tarifaire de la société comme décrite par la gérante. Mais, à la lecture des fichiers de caisse communiqués, il est très difficile de pouvoir établir cette politique avec certitude.

Ainsi, pour visualiser cette problématique, voici un extrait des données de caisse (**Annexe B-1**) comprenant notamment des 1/2 articles :

1 Date Ticket	2 No Caisse	3 N° Ticket	4 Réf.	5 Libellé	6 Qté	7 Unité	8 Prix de Vente TTC	9 Marge	10 Total TTC	A Prix TTC + Qté	B Ecart A - 10
14/04/2022	1	10	1828	Arbois Trousseau Le	1,00	U	6,40 €	100,00	6,40 €	6,40 €	0,00 €
14/04/2022	1	10	1920	TRUITE JURASSIENNE	1,00	U	17,60 €	100,00	17,60 €	17,60 €	0,00 €
14/04/2022	1	10	2021	Chablis Le Verre	1,00	U	7,90 €	100,00	7,90 €	7,90 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	0130	Salade Verte aux Noix	0,50	U	5,90 €	100,00	2,95 €	2,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	0137	Croûtes Morilles	0,50	U	16,90 €	100,00	8,45 €	8,45 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	0333	Père Gregoire	0,50	U	4,90 €	100,00	2,45 €	2,45 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	1933	BARBEULENET	0,50	U	13,90 €	100,00	6,95 €	6,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	1958	GLACE 2 BOULES	1,00	U	3,90 €	100,00	3,90 €	3,90 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	1960	Chantilly	1,00	U	1,80 €	100,00	1,80 €	1,80 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	1961	SAUCE CHOCO/CAFE/CAR	0,50	U	1,80 €	100,00	0,90 €	0,90 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	2005	pression	0,50	U	3,90 €	100,00	1,95 €	1,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	12	0130	Salade Verte aux Noix	1,00	U	5,90 €	100,00	2,95 €	5,90 €	-2,95 €
14/04/2022	1	12	0137	Croûtes Morilles	1,00	U	16,90 €	100,00	8,45 €	16,90 €	-8,45 €
14/04/2022	1	12	0333	Père Gregoire	1,00	U	4,90 €	100,00	2,45 €	4,90 €	-2,45 €
14/04/2022	1	12	1933	BARBEULENET	1,00	U	13,90 €	100,00	6,95 €	13,90 €	-6,95 €
14/04/2022	1	12	1958	GLACE 2 BOULES	2,00	U	3,90 €	100,00	3,90 €	7,80 €	-3,90 €
14/04/2022	1	12	1960	Chantilly	2,00	U	1,80 €	100,00	1,80 €	3,60 €	-1,80 €
14/04/2022	1	12	1961	SAUCE CHOCO/CAFE/CAR	1,00	U	1,80 €	100,00	0,90 €	1,80 €	-0,90 €
14/04/2022	1	12	2005	pression	1,00	U	3,90 €	100,00	1,95 €	3,90 €	-1,95 €
14/04/2022	1	13	0111	Expresso	1,00	U	2,20 €	100,00	2,20 €	2,20 €	0,00 €
14/04/2022	1	13	0225	Cidre Bouché Brut	0,50	U	14,00 €	100,00	7,00 €	7,00 €	0,00 €
14/04/2022	1	13	1899	CABRICHOU	0,50	U	15,90 €	100,00	7,95 €	7,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	13	1936	FRELEE	0,50	U	18,60 €	100,00	9,30 €	9,30 €	0,00 €
14/04/2022	1	14	0111	Expresso	2,00	U	2,20 €	100,00	2,20 €	4,40 €	-2,20 €
14/04/2022	1	14	0225	Cidre Bouché Brut	1,00	U	14,00 €	100,00	7,00 €	14,00 €	-7,00 €
14/04/2022	1	14	1899	CABRICHOU	1,00	U	15,90 €	100,00	7,95 €	15,90 €	-7,95 €
14/04/2022	1	14	1936	FRELEE	1,00	U	18,60 €	100,00	9,30 €	18,60 €	-9,30 €
14/04/2022	1	15	0111	Expresso	1,50	U	2,20 €	100,00	3,30 €	3,30 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	0130	Salade Verte aux Noix	0,50	U	5,90 €	100,00	2,95 €	2,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	0178	Œuf	0,50	U	0,90 €	100,00	0,45 €	0,45 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	0288	Galette nature	0,50	U	2,90 €	100,00	1,45 €	1,45 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	1734	Savagnin verre	0,50	U	7,20 €	100,00	3,60 €	3,60 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	1756	Ratatouille	0,50	U	3,20 €	100,00	1,60 €	1,60 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	1813	Déca	0,50	U	2,20 €	100,00	1,10 €	1,10 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	2007	Complète	0,50	U	11,60 €	100,00	5,80 €	5,80 €	0,00 €
14/04/2022	1	16	0111	Expresso	3,00	U	2,20 €	100,00	3,30 €	6,60 €	-3,30 €
14/04/2022	1	16	0130	Salade Verte aux Noix	1,00	U	5,90 €	100,00	2,95 €	5,90 €	-2,95 €
14/04/2022	1	16	0178	Œuf	1,00	U	0,90 €	100,00	0,45 €	0,90 €	-0,45 €
14/04/2022	1	16	0288	Galette nature	1,00	U	2,90 €	100,00	1,45 €	2,90 €	-1,45 €
14/04/2022	1	16	1734	Savagnin verre	1,00	U	7,20 €	100,00	3,60 €	7,20 €	-3,60 €
14/04/2022	1	16	1756	Ratatouille	1,00	U	3,20 €	100,00	1,60 €	3,20 €	-1,60 €
14/04/2022	1	16	1813	Déca	1,00	U	2,20 €	100,00	1,10 €	2,20 €	-1,10 €
14/04/2022	1	16	2007	Complète	1,00	U	11,60 €	100,00	5,80 €	11,60 €	-5,80 €
14/04/2022	1	17	0111	Expresso	2,00	U	2,20 €	100,00	4,40 €	4,40 €	0,00 €
14/04/2022	1	17	0229	1/2 Arbois Béthanie	1,00	U	19,00 €	100,00	19,00 €	19,00 €	0,00 €
14/04/2022	1	17	2037	Menu Franc-Comtois	2,00	U	32,00 €	100,00	64,00 €	64,00 €	0,00 €

Dans l'extrait servant d'exemple, sur la journée du 14 avril 2022, il y a 31 tables enregistrées dans la caisse. L'extrait ne porte que sur les tables 10 à 17. En effet, toutes les autres tables ne comprennent aucun article dont la quantité pourrait être inférieure à 1.

Selon les affirmations de la gérante, pour ne citer que la table n°13, qui comprend :

- 0,50 cidre bouché
- 0,50 CABRICHOU
- 0,50 FRELEE

le service devrait retrouver une autre table avec ces mêmes quantités, deux convives s'étant partagés ces articles.

Or, malgré une lecture attentive, aucune autre table ne fait mention de l'autre moitié de ces articles spécifiques.

Ce genre de situation se reproduit sur tous les exercices, et tout au long des exercices.

De plus, l'analyse conduite par le vérificateur sur les données de la caisse, et détaillée dans les **annexes C-1 à C-3**, remis sous forme de fichiers sur une clé USB le lundi 30 Mars 2026 (en raison du volume trop important de données), a permis de mettre évidence toute cette problématique.

Elle met notamment en lumière un montant de chiffre d'affaires, occulté des données de la caisse informatique, dont les montants s'établissent respectivement à :

- **20 035,60 €** sur l'exercice clos au 31/03/2023
- **22 397,96 €** sur l'exercice clos au 31/03/2023
- **20 054,31 €** sur l'exercice clos au 31/03/2023

Le service peut en déduire plusieurs hypothèses. Toutefois, en se conformant aux dires de la gérante, le service est en droit de s'interroger sur le destin des autres parties d'article absentes des données de caisse, voire, même, envisager purement et simplement, l'occultation du chiffre d'affaires correspondant des données de la caisse.

Ce constat peut signifier qu'une partie du chiffre d'affaires a été occultée des données de la caisse. Dans cette hypothèse qui prend corps à la lecture des données de la caisse et desdites annexes, la comptabilité présentée ne peut donc pas être considérée comme probante.

VII – LE LOGICIEL : ARTICLES A PRIX 0 €

a) Situation constatée :

Le service a relevé la présence d'article à prix 0 €. Ces articles sont identifiables dans les **annexes C-1 à C-3**. Compte tenu des affirmations de la gérante reçues par courriel du 16 mars 2026 par le vérificateur, à savoir :

« - *Nous pouvons réduire le prix sur un plat choisi par un client si celui ci souhaite en modifier la recette (Exemple : il souhaite commander un Fromage Chaud mais sans la charcuterie car il est végétarien)*

- *Nous pouvons également augmenter le prix d'un plat si le client souhaite un supplément (Exemple : il préfère une sauce aux morilles dans un menu plutôt qu'une entrecôte juste grillée) »*

l'existence de ces prix n'est pas explicable.

b) Plan Comptable Général (P-C-G) - Législation en vigueur :

Au sens de l'article L-13 du Livre des Procédures Fiscales (L-P-F), la comptabilité de la société est tenue au moyen de systèmes informatisés (Logiciel de caisse + Logiciel de comptabilité). En ce sens, la société doit respecter des obligations d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage prévues aux termes des dispositions du 3° bis du I de l'article 286 du CGI, et commentées par la doctrine administrative (BOI-TVA-DECLA-30-10-30-19/05/2021).

La société doit s'assurer : «du respect des obligations de conservation des pièces justificatives de ventes prévues à l'article **L 102 B du Livre des Procédures Fiscales.** »

c) Conséquence :

Les données de la caisse ne devraient pas laisser apparaître de prix à 0 €, puisque même la gérante n'en indique pas l'existence.

De ce fait, ce constat peut signifier qu'une partie du chiffre d'affaires a été occultée des données de la caisse. Dans cette hypothèse qui prend corps à la lecture des données de la caisse, la comptabilité présentée ne peut donc pas être considérée comme probante.

VIII – LE LOGICIEL : La TVA – Première partie (Annexe C-1 à C-3)

a) Situation constatée :

L'analyse conduite par le vérificateur sur les données de la caisse, et détaillée dans les **annexes C-1 à C-3**, remis sous forme de fichiers sur une clé USB le lundi 30 Mars 2026 (en raison du volume trop important de données), a permis de mettre évidence des erreurs d'application de taux de TVA sur les articles (taux de 10 % appliqué, au lieu de 20 %, et inversement)

b) Plan Comptable Général (P-C-G) - Législation en vigueur :

Au sens de l'article L-13 du Livre des Procédures Fiscales (L-P-F), la comptabilité de la société est tenue au moyen de systèmes informatisés (Logiciel de caisse + Logiciel de comptabilité). En ce sens, la société doit respecter des obligations d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage prévues aux termes des dispositions du 3° bis du I de l'article 286 du CGI, et commentées par la doctrine administrative (BOI-TVA-DECLA-30-10-30-19/05/2021)

La société doit s'assurer : « du respect des obligations de conservation des pièces justificatives de ventes prévues à l'article **L 102 B du Livre des Procédures Fiscales**. »

c) Conséquence :

A la lecture de toutes les erreurs de taux de TVA relevées, le service serait en droit de considérer que les fiches des produits, des différents articles enregistrés dans la caisse, ont été remplies avec un mauvais taux de TVA.

Or, les annexes C-1 à C-3 mettent également en évidence des articles pour lesquels l'application du taux de TVA a été correcte. Ces erreurs ne proviendraient donc pas des fiches produits mais d'une autre manipulation non-identifiée.

En tout état de cause, cette situation est de nature à remettre gravement en cause les données de la caisse sensées refléter l'activité de l'exploitation de l'entreprise.

Cette constatation ne peut que rendre la comptabilité présentée impropre à justifier le résultat et ne peut donc pas être considérée comme probante.

XI – LE LOGICIEL : Fichier Evènement (Annexe E-1 à E-3)

a) Situation constatée :

Dans les **annexes E-1 à E-3**, l'analyse conduite par le vérificateur sur les données de la caisse, remis sous forme de fichiers sur une clé USB le lundi 30 Mars 2026 (en raison du volume trop important de données), permet de constater l'existence d'évènements appelés « DEL », vraisemblablement une abréviation pour « Delete ».

Il n'est pas erroné que le service puisse les considérer comme des suppressions d'articles. En effet, suivant les différents exercices, cet évènement « DEL » représente respectivement :

	Exercice clos au 31/03/2023	Exercice clos au 31/03/2024	Exercice clos au 31/03/2025
Nombre évènements « DEL »	8 014	6 943	6 345
Valeur globale en montant	193 005,09 €	140 686,55 €	97 071,51 €

Toutefois, les données de caisse n'indiquent pas la nature de l'article de cette suppression probable.

b) Plan Comptable Général (P-C-G) - Législation en vigueur :

Au sens de l'article L-13 du Livre des Procédures Fiscales (L-P-F), la comptabilité de la société est tenue au moyen de systèmes informatisés (Logiciel de caisse + Logiciel de comptabilité). En ce sens, la société doit respecter des obligations d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage prévues aux termes des dispositions du 3° bis du I de l'article 286 du CGI, et commentées par la doctrine administrative (BOI-TVA-DECLA-30-10-30-19/05/2021)

La société doit s'assurer :

- du respect des obligations de conservation des pièces justificatives de ventes prévues à l'article **L 102 B du Livre des Procédures Fiscales**

c) Conséquence :

L'absence de la nature de l'article supprimé compromet grandement la structure de l'archive communiquée au service. En effet, elle contrevient aux dispositions de conservation des données.

Cette situation ne peut que rendre la comptabilité présentée impropre à justifier le résultat et ne peut donc pas être considérée comme probante.

X- LE LOGICIEL : Fichier Règlement (Annexe F-1 à F-3)

a) Situation constatée :

Dans les **annexes F-1 à F-3**, l'analyse conduite par le vérificateur sur les données de la caisse, remise sous forme de fichiers sur une clé USB le lundi 30 Mars 2026 (en raison du volume trop important de données), s'est limitée à établir les montants des différents modes de règlement sur chacun des exercices.

De ces données de caisse, il ressort ainsi les informations suivantes :

MODES	Exercice clos au 31/03/2023	Exercice clos au 31/03/2024	Exercice clos au 31/03/2025
CB	369 284,19 €	399 262,70 €	397 386,52 €
CHQ	5 316,11 €	3 751,85 €	4 637,90 €
CHV	13 889,01 €	16 276,90 €	17 509,66 €
ESP	3 797,95 €	8 191,48 €	5 343,75 €
TR	11 115,61 €	12 117,37 €	10 268,46 €
TOTAL	403 402,87 €	439 600,30 €	435 146,29 €

Dans le même temps, la comptabilité remise fait apparaître les éléments suivants :

	Exercice clos au 31/03/2023	Exercice clos au 31/03/2024	Exercice clos au 31/03/2025
Compte 511200 – Chèques à encaisser	5 194,65 €	3 522,56 €	4 754,10 €
Net :	- 567,30 € 4 627,35 €	+ 77,56 € 3 600,12 €	- 225,00 € 4 529,10 €
Compte 511210 – C-B à encaisser			397 666,38 €
Net :	370 144,08 €	399 903,10 €	+ 11,00 € 397 677,38 €
Compte 511220 – Tickets restaurant à encaisser	9 620,50 €	9 112,36 €	
Net :	- 134,18 € 9 486,32 €	- 7,32 € 9 105,04 €	4 708,89 €
Compte 511221 – Tickets restaurant dématérialisés	935,10 €	2 240,05 €	
Net :	935,10 €	- 1 215,73 € 1 024,27 €	4 392,72 €
Compte 511230 – Chèques vacances à encaisser	14 934,50 €	23 026,62 €	20 203,00 €
Net :	- 219,50 € 14 715,00 €	+ 273,38 € 23 300,00 €	+ 202,00 € 20 405,00 €
Compte 511240 – Chèques KDOLE à encaisser	290,00 €	525 ,00 €	390,00 €
Compte 530 – Caisse	3 390,65 €	6 010,43 €	3 613,09 €
- Ajustements nets (Chq, CB, CRT et Chq vacances)	+ 538,02 €	+ 546,22 €	- 151,77 €
- Pourboires (Compte 706800)	- 598,04 €	- 597,75 €	- 656,57 €
Espèces Nets :	3 330,63 €	5 958,90 €	2 804,75 €
TOTAL	403 528,48 €	443 416,43 €	434 907,84 €

A la lecture des éléments comptables, le service constate que les montants des différents modes de règlements ne correspondent pas à ceux des données de la caisse, alors que la comptabilité se base sur des récapitulatifs journaliers émis par la caisse et retranscrits sur un agenda pour aider à l'enregistrement comptable.

b) Plan Comptable Général (P-C-G) - Législation en vigueur :

Au sens de l'article L-13 du Livre des Procédures Fiscales (L-P-F), la comptabilité de la société est tenue au moyen de systèmes informatisés (Logiciel de caisse + Logiciel de comptabilité). En ce sens, la société doit respecter des obligations d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage prévues aux termes des dispositions du 3° bis du I de l'article 286 du CGI, et commentées par la doctrine administrative (BOI-TVA-DECLA-30-10-30-19/05/2021).

La société doit s'assurer :

- du respect des obligations de conservation des pièces justificatives de ventes prévues à l'article **L 102 B** du Livre des Procédures Fiscales

Article 922-2 : « Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis.

Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini dans la documentation prévue à l'article 911-2 décrivant les procédures et l'organisation comptables. »

c) Conséquence :

Les discordances relevées sont de nature à remettre en cause le contenu des données de la caisse informatique qui ont été à constituer la comptabilité qui a été présentée et remise. En effet, cette situation contrevient aux dispositions de fiabilité et de conservation des données.

Le service ne peut donc que considérer :

- que la comptabilité présentée est impropre à justifier le résultat**
- qu'elle doit être considérée comme non probante.**

XI – LE LOGICIEL : La TVA – Deuxième Partie

(Annexe G-1 à G-3 et H1 à H3)

a) Situation constatée :

Dans les **annexes G-1 à G-3**, qui se rapportent au fichier transmis « 20220401' AND '20250331 tva.xls » l'analyse conduite par le vérificateur sur les données de la caisse, remis sous forme de fichiers sur une clé USB le lundi 30 Mars 2026 (en raison du volume trop important de données), s'est bornée à :

- Totaliser le chiffre d'affaires TTC
- Totaliser la TVA enregistrée dans ce fichier « 20220401' AND '20250331 tva.xls »
- établir les montants des bases de TVA suivant les taux de TVA
- établir les montants de TVA suivant les taux de TVA

et ceci sur chacun des exercices, comme suit :

MODES	Exercice clos au 31/03/2023	Exercice clos au 31/03/2024	Exercice clos au 31/03/2025
Total chiffres d'affaires TTC	403 324,72 €	437 881,12 €	434 709,26 €
Total TVA	42 548,21 €	46 387,76 €	45 914,28 €
Base HT TVA 10 %	269 445,43 €	296 113,00 €	296 625,31 €
Base HT TVA 20 %	- 11 645,01 €	- 1 680,08 €	572,55 €
TVA à 10 %	29 611,10 €	31 917,44 €	31 852,20 €
TVA à 20 %	12 941,66 €	14 482,64 €	14 074,43 €

La simple lecture des données permet de remarquer immédiatement que les bases TVA suivant les taux de TVA sont totalement incohérentes (**chiffres négatifs**). De plus, la somme des montants de TVA, par taux, ne correspond pas à la ligne « total de TVA ».

Lors de l'intervention du lundi 30 mars 2026, au cours de laquelle le vérificateur a présenté les annexes G, la comptable a fait remarquer que le compte 706 800 devait être intégré au chiffre d'affaires. Mais malgré cette modification par rapport au courrier de rejet de comptabilité remis aux dirigeants à cette occasion, tous les chiffres mentionnés ci-dessous ne correspondent à aucun des montants qui figurent dans la comptabilité présentée, en matière de produits, à savoir :

	Exercice clos au 31/03/2023	Exercice clos au 31/03/2024	Exercice clos au 31/03/2025
Compte 706 000 – Restaurant 20 %	64 712,51 €	72 416,55 €	70 517,47 €
Compte 706 300 – Restaurant 10 %	296 105,87 €	319 179,31 €	318 345,43 €
Compte 706 800 - Pourboire	598,04 €	597,75 €	656,57 €
Compte 445710 – TVA COLLECTEE	42 614,45 €	46 464,79 €	46 005,45 €
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES TTC	404 030,87 €	438 658,43 €	435 524,92 €

Or, la comptabilité est basée sur des récapitulatifs journaliers émis par la caisse et retranscrits sur un agenda pour aider à l'enregistrement comptable.

Les **annexes H-1 à H-3** se rapportent au fichier transmis « 20220401' AND '20250331 ticket.xls » Ils indiquent les mêmes montants que ceux des **annexes G-1 à G-3**.

b) Plan Comptable Général (P-C-G) - Législation en vigueur :

Au sens de l'article L-13 du Livre des Procédures Fiscales (L-P-F), la comptabilité de la société est tenue au moyen de systèmes informatisés (Logiciel de caisse + Logiciel de comptabilité). En ce sens, la société doit respecter des obligations d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage prévues aux termes des dispositions du 3° bis du I de l'article 286 du CGI, et commentées par la doctrine administrative (BOI-TVA-DECLA-30-10-30-19/05/2021)

La société doit s'assurer :

- du respect des obligations de conservation des pièces justificatives de ventes prévues à l'article **L 102 B du Livre des Procédures Fiscales**

c) Conséquence :

A l'évidence, les données de caisse transmises au service ne correspondent pas à ce qui a été enregistré dans la comptabilité, bien que l'origine des chiffres qui y figurent, soit également le logiciel de caisse.

Le service relève également que les montants des bases TVA du fichier « 20220401' AND '20250331 tva.xls » sont totalement invraisemblables.

En tout état de cause, toutes ces anomalies dans les données de la caisse ne peuvent que compromettre la nature probante de la comptabilité présentée.

XII – LE LOGICIEL : Le nombre d'articles

a) Situation constatée :

A l'aide des fichiers de caisse communiqués par l'entreprise, par courriel du 13 février 2026 (fichiers excel), le vérificateur a constitué les **annexes B-1 à B-3**. Ces annexes indiquaient respectivement :

	Exercice clos au 31/03/2023	Exercice clos au 31/03/2024	Exercice clos au 31/03/2025
Nombre d'articles	40 218	39 998	39 132
Chiffre d'affaires	403 370,42 €	437 992,92 €	434 827,86 €

Enfin, à partir des fichiers de caisse communiqués par l'entreprise, par courrier, en réponse à l'engagement de la procédure de l'article L-47-A-II du 16 mars 2026, le vérificateur a constitué les **annexes C-1 à C-3**. Ces annexes indiquaient respectivement :

	Exercice clos au 31/03/2023	Exercice clos au 31/03/2024	Exercice clos au 31/03/2025
Nombre d'articles	38 479	38 219	37 446
Chiffre d'affaires	403 370,42 €	438 281,12 €	435 594,96 €

Encore une fois, la simple lecture des données permet de remarquer immédiatement que :

- les nombres d'articles
- les montants du chiffre d'affaires

fluctuent suivants les fichiers qui sont pourtant tous issus du logiciel de caisse utilisé.

b) Plan Comptable Général (P-C-G) - Législation en vigueur :

Au sens de l'article L-13 du Livre des Procédures Fiscales (L-P-F), la comptabilité de la société est tenue au moyen de systèmes informatisés (Logiciel de caisse + Logiciel de comptabilité). En ce sens, la société doit respecter des obligations d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage prévues aux termes des dispositions du 3° bis du I de l'article 286 du CGI, et commentées par la doctrine administrative (BOI-TVA-DECLA-30-10-30-19/05/2021)

La société doit s'assurer :

- du respect des obligations de conservation des pièces justificatives de ventes prévues à l'article **L 102**

B du Livre des Procédures Fiscales

Enfin, la société doit également (Articles 121-1 et 121-3 du P-C-G) :

- vérifier, à partir des données des systèmes de caisse, le respect de la séquentialité des enregistrements (recherche de trous dans la numérotation, de doublons ou d'anomalies dans la chronologie).

- contrôler la cohérence interne entre les différentes composantes des données (commandes/tickets, lignes/pieds, tickets/règlements, etc). Contrôler les annulations, suppressions et remises de tickets et de lignes de tickets, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés.

c) Conséquence :

A l'évidence, les données de caisse transmises au service sont de nature changeante. Elles peuvent également être modifiées entre le fichier excel transmis par courriel du 13 Février 2026 et les fichiers reçus par le service le 16 mars 2026.

De ce fait, il est manifeste que les fichiers de caisse, et le logiciel de caisse, ne respecte pas les dispositions législatives prévues en matière d'inaltérabilité

Aussi, le service ne peut que considérer que toutes ces anomalies dans les données de la caisse rendent la comptabilité présentée impropre à justifier la réalité de l'exploitation de la société. La comptabilité est donc non-probante.

XIII – LE LOGICIEL : (Les chiffres d'affaires)

a) Situation constatée :

A partir de toutes les données qui ont été transmises par l'entreprise, le vérificateur a donc pu établir différentes annexes, dont les fichiers, en raison de leur volume important, ont été remis à Madame Ghislaine BEHEM-PASTEUR et au cabinet comptable.

Ainsi, ces annexes montrent les chiffres d'affaires suivants :

	Exercice clos au 31/03/2023	Exercice clos au 31/03/2024	Exercice clos au 31/03/2025
Annexes B-1 à B-3	403 370,42 €	437 992,92 €	434 827,86 €
Annexes C-1 à C-3	403 370,42 €	438 281,12 €	435 594,96 €
Annexes F-1 à F-3	403 402,87 €	439 600,30 €	435 146,29 €
Annexes G-1 à G-3	403 324,72 €	437 881,12 €	434 709,26 €

Les données permettent de remarquer immédiatement que les montants du chiffre d'affaires **fluctuent** suivants les fichiers qui sont pourtant tous issus du logiciel de caisse utilisé. De plus, aucun de ces montants ne correspond à ce qui figure dans la comptabilité :

	Exercice clos au 31/03/2023	Exercice clos au 31/03/2024	Exercice clos au 31/03/2025
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES TTC (inclus le compte 706 800- Pourboire)	404 030,87 €	438 658,43 €	435 524,92 €

Or, la comptabilité est basée sur des récapitulatifs journaliers émis par la caisse et retranscrits sur un agenda pour aider à l'enregistrement comptable.

b) Plan Comptable Général (P-C-G) - Législation en vigueur :

Au sens de l'article L-13 du Livre des Procédures Fiscales (L-P-F), la comptabilité de la société est tenue au moyen de systèmes informatisés (Logiciel de caisse + Logiciel de comptabilité). En ce sens, la société doit respecter des obligations d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage prévues aux termes des dispositions du 3° bis du I de l'article 286 du CGI, et commentées par la doctrine administrative (BOI-TVA-DECLA-30-10-30-19/05/2021)

La société doit s'assurer :

- du respect des obligations de conservation des pièces justificatives de ventes prévues à l'article **L 102**

B du Livre des Procédures Fiscales

Enfin, la société doit également (Articles 121-1 et 121-3 du P-C-G) :

- vérifier, à partir des données des systèmes de caisse, le respect de la séquentialité des enregistrements (recherche de trous dans la numérotation, de doublons ou d'anomalies dans la chronologie).
- contrôler la cohérence interne entre les différentes composantes des données (commandes/tickets, lignes/pieds, tickets/règlements, etc). Contrôler les annulations, suppressions et remises de tickets et de lignes de tickets, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés.

c) Conséquence :

A l'évidence, les données de caisse transmises au service sont de nature instable. Elles peuvent également être modifiées entre différents fichiers excel transmis par courriel du 13 mars 2026 et les fichiers reçus par le service le 16 mars 2026.

De ce fait, il est manifeste que les fichiers de caisse, et le logiciel de caisse, ne respecte pas les dispositions législatives prévues en matière d'inaltérabilité

Aussi, le service ne peut que considérer que toutes ces anomalies dans les données de la caisse rendent la comptabilité présentée impropre à justifier la réalité de l'exploitation de la société. La comptabilité est donc non-probante.

XIV – COMPTABILITE NON PROBANTE ET NON SINCERE :
ANOMALIES SUR LA COMPTABILITE MATIERE
COMPARATIF VENTES D'ARTICLES ENREGISTRES ET ARTICLES
DISPONIBLES

La méthode de reconstitution utilisée, et décrite dans les pages de la présente proposition de rectifications, met en évidence pour chaque type d'articles vendus, et enregistrés en caisse, des pourcentages de volumes dit « disparus ».

Ces méthodes figurent dans les **annexes 7-1** (exercice clos au 31/03/2023), **7-2** (exercice clos au 31 mars 2024) et **7-3** (exercice clos au 31 mars 2025).

Plus précisément, ce pourcentage résulte de la comparaison entre :

- D'une part, les quantités ou volumes disponibles (c'est-à-dire les achats de la période amendés des stocks initiaux et finaux)
- D'autre part, les quantités ou volumes résultant des articles enregistrés en caisse et des éléments présents sur les menus et cartes du restaurant qui permettent de quantifier les volumes vendus.

Il ressort ainsi dans la méthode de reconstitution, tout au long de ces trois annexes (c'est-à-dire sur les trois exercices vérifiés), pour chacun des types boissons ou d'alcool consommés ou mis à la vente par la société, des anomalies significatives. Celles-ci s'établissent respectivement à ces diverses constatations volumétriques (centilitres ou grammes) ou quantitatives (unités) :

- Articles vendus à l'unité :

Désignation Articles (2) (par rapport Achats)	Format Quantités	Exercice clos Au 31/03/2023			Exercice clos Au 31/03/2024			Exercice clos Au 31/03/2025		
		Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus
Vittel Evian/Vittel/ Velleminfroy 100 cl	Unité	49	34	30,61 %	48	38	20,83 %	73	33	54,79 %
Vittel Evian 50 cl	Unité	50	21	58,00 %	15	22	-46,67 %	51	19	62,75 %
San Pellegrino 100 cl	Unité	249	177	28,92 %	224	160	28,57 %	193	158	18,13 %
San Pellegrino 50 cl	Unité	198	136	31,31 %	155	116	25,16 %	150	118	21,33 %
Carola Bleue 50 cl	Unité	20	0	100,00 %	20	0	100,00 %	0	0	0,00 %
Perrier 33 cl	Unité	448	144	67,86 %	415	126	69,64 %	429	129	69,93 %
Coca Cola 33 cl	Unité	2 688	453	83,15 %	1 464	399	72,75 %	1 750	403	76,97 %
Orangina 33 cl	Unité	277	81	70,76 %	127	71	44,09 %	148	73	50,68 %
Fanta 33 cl	Unité	137	53	61,31 %	69	36	47,83 %	129	40	68,99 %
Fuzetea 33 cl	Unité	622	195	68,65 %	443	204	53,95 %	270	198	26,67 %
Schweppes Agrume 33 cl	Unité	158	78	50,63 %	102	72	29,41 %	118	71	39,83 %
Granini Fraîche 25 cl	Unité	161			260			307		
Granini Framboise 25 cl	Unité	154			37			0		
Granini Raisin 25 cl	Unité	124	417	20,57 %	31	360	11,33 %	0	342	17,39 %
Granini Tomato 25 cl	Unité	86			78			107		
TOTAL	Unité	525			406			414		
Sprite 33 cl	Unité	0		0,00 %	24	0	100,00 %	24	0	100,00 %
Tropic 50 cl	Unité	0		0,00 %	156	0	100,00 %	12	0	100,00 %
La rouget Ambrée 33 cl	Unité	200	131	34,50 %	182	126	30,77 %	187	130	30,48 %
Des Neiges Abbaye		168			166			226		
Du La rouget Blanche 33 cl	Unité		157	6,55 %		123	25,90 %		134	40,71 %
1664 33 cl	Unité	234	0	100,00 %	120	0	100,00 %	36	0	100,00 %
Bleue Du Mont Blanc 33 cl	Unité	0	0	100,00 %	0	0	0,00 %	168	0	100,00 %
Grimbergen Blanche 33 cl	Unité	24	0	100,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Hefeweizen 33 cl	Unité	48	0	100,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
White Rabbit 33 cl	Unité	24	0	100,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
White Mort S33 cl	Unité	108	0	100,00 %	12	0	100,00 %	144	0	100,00 %
Heineken 50 cl	Unité	0	0	100,00 %	24	0	100,00 %	0	0	0,00 %
Heineken 33 cl	Unité	24	0	100,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Cidre La Mordue 27 cl	Unité	214	70	67,29 %	355	130	63,38 %	289	143	50,52 %
Cidre Sassy 33 cl	Unité	12	65	100,00 %	0	0	0,00 %	1	0	100,00 %
Cidre Brut 75 cl	Unité	80	55	18,75 %	60	53	11,67 %	41	49	-19,51 %
Cidre Doux 75 cl	Unité	80	1	31,88 %	58	48	17,24 %	52	41	21,15 %
Crémant Rosé	Unité	0		0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Champagne Bollinger 75 cl	Unité	3		70,00 %	0			0		
Champagne Ruinart 75 cl	Unité	8			8			12		
Champagne Lancon 75 cl	Unité	0	9		4	7	46,15 %	8	2	90,00 %
Champagne Sandrin 75 cl	Unité	19			1					
TOTAL CHAMPAGNE	Unité	30			13			20		

- Articles avec proportion :

Désignation Articles (2) (par rapport Achats)	Format Quantités	Exercice clos Au 31/03/2023			Exercice clos Au 31/03/2024			Exercice clos Au 31/03/2025		
		Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus
Arbois Trouseau Le	Centilitres	16 950	14 343	15,38 %	16 350	13 560	17,06 %	12 825	10 530	17,89 %
du Rhone St Josep	Centilitres	10 350	6 100	41,06 %	7 050	4 625	34,40 %	7 050	5 410	23,26 %
Beaujolais Moulin à	Centilitres	5 475	4 670	14,70 %	6 900	5 185	24,86 %	6 975	5 920	15,13 %
H.C.DE BEAUNE	Centilitres	8 475	7 255	14,40 %	6 300	5 310	15,71 %	5 400	4 683	13,28 %
BORDEAUX	Centilitres	750	135	11,11 %	2 325	525	77,42 %	0	450	0,00 %
Arbois Blanc Béthanie 37,5 cl	Centilitres	186	160	14,25 %	131	107	18,32 %	134	84	37,31 %
Arbois Blanc Béthanie 75 cl	Centilitres	107	85	20,56 %	90	77	14,44 %	85	76	10,59 %
Arbois Chardonnay 75 cl	Centilitres	84	64	24,40 %	98	69	29,59 %	91	86	5,49 %
SAVAGNIN	Centilitres	15 075	12 680	15,89 %	17 700	14 050	20,62 %	18 150	14 470	20,28 %
SAINT VERAN	Centilitres	8 925	7 205	19,27 %	13 050	8 415	35,52 %	11 850	8 945	24,51 %
MACON	Centilitres				9 150	6 730	26,45 %	8 700	7 285	16,26 %
Chablis	Centilitres	7 200	4 910	31,81 %	2 250	1 485	34,00 %	1 200	975	18,75 %
Gewurztraminer	Centilitres	3 525	2 725	22,70 %	3 300	2 495	24,39 %	3 750	2 675	28,67 %
H.COTES DE NUITS	Centilitres	3 150	525	83,33 %	0	12 950	0,00 %	0	0	0,00 %
VINS ROSES	Centilitres	222	67	69,82 %	141	72	48,94 %	91	70	23,08 %
VINS EN BIB	Centilitres	45 433	39 190	13,74 %	44 079	26 335	40,25 %	42 696	37 338	12,55 %

- Articles à la Dose :

Désignation Articles (2) (par rapport Achats)	Format Quantités	Exercice clos Au 31/03/2023			Exercice clos Au 31/03/2024			Exercice clos Au 31/03/2025		
		Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus
SIROP A L'EAU	Centilitres	3 028	964	68,16 %	2 416	980	59,44 %	2 044	1 052	48,53 %
CAFE	Grammes	42 000	23 723	43,52 %	33 000	7 642	76,84 %	40 000	7 618	80,96 %
DIGESTIFS	Centilitres	2 468	686	72,21 %	2 190	776	64,57 %	1 719	620	63,93 %
Vin de Paille	Centilitres	1 013	762	24,74 %	1 050	810	22,86 %	1 463	918	37,25 %
Vin jaune	Centilitres	3 692	1 044	71,72 %	3 065	1 224	60,07 %	4 126	1 476	64,23 %
Pontarlier	Centilitres	1 068	204	80,90 %	1 834	212	88,44 %	246	180	26,83 %
Pastis / Ricard	Centilitres	400	368	8,00 %	500	320	36,00 %	400	264	34,00 %
Porto	Centilitres	2 332	213	90,87 %	4 177	282	93,25 %	3 924	282	92,81 %
Martini Blanc	Centilitres	400	504	-26,00 %	500	396	20,80 %	300	366	-22,00 %
Crème pour KIR	Centilitres	4 824	2 112	56,22 %	2 054	1 844	10,22 %	4 190	2 024	51,69 %
Whisky L.J	Centilitres	314	254	19,11 %	324	142	56,17 %	302	110	63,58 %
Jack Daniel's	Centilitres	210	160	23,81 %	280	100	64,29 %	70	40	42,86 %

- Articles Complexes :

Désignation Articles (2) (par rapport Achats)	Format Quantités	Exercice clos Au 31/03/2023			Exercice clos Au 31/03/2024			Exercice clos Au 31/03/2025		
		Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus
LIMONADE	Centilitres	19 800	15 612	21,15 %	23 900	15 546	34,95 %	21 200	15 450	27,12 %
CREMANT	Centilitres	20 625	11 808	42,75 %	24 375	14 262	41,49 %	24 150	14 319	40,71 %
MACVIN	Centilitres	16 226	8 610	46,94 %	19 518	10 120	48,15 %	19 744	9 398	52,40 %
SOHO	Centilitres	1 680	1 144	31,90 %	1 610	1 396	13,29 %	1 960	1 528	22,04 %
VODKA	Centilitres	921	343	62,78 %	954	412	56,81 %	808	312	61,39 %
PASSOA	Centilitres	560	268	52,14 %	420	380	9,52 %	490	364	25,71 %
TEQUILA	Centilitres	210	116	44,76 %	70	8	88,57 %	0	0	0,00 %
PICON	Centilitres	4 300	609	85,84 %	1 900	792	58,32 %	1 100	726	34,00 %
BIERE	Centilitres	75 480	44 097	41,58 %	55 760	39 087	29,90 %	53 720	39 151	27,12 %
JUS DE FRUIT	Centilitres	31 100	9 697	68,82 %	17 000	11 866	30,20 %	26 800	11 798	55,98 %

c) Conséquence :

A la lecture des comparatifs entre les données de caisse transmises au service et les quantités ou volumes disponibles met en évidence de très significatives incohérences.

Cet examen montre surtout que, manifestement, les données de la caisse informatique ne reflète pas la réalité de l'activité par rapport aux boissons disponibles.

Aussi, le service ne peut que considérer que toutes ces anomalies dans les données de la caisse rendent la comptabilité présentée impropre à justifier la réalité de l'exploitation de la société. La comptabilité est donc non-sincère en plus d'être non-probante.

XV – COMPTABILITE NON SINCERE

PLUS DE CONSOMMATION VENDUE QUE D'ACHAT

Au gré de la méthode de reconstitution, le service identifie, en plus des volumes disparus des données de caisse, des situations où la société parviendrait à vendre plus que ce qu'elle pourrait, compte tenu de ses achats.

Cette partie des motifs de rejet de comptabilité n'est pas qu'un détail, mais elle concourt à confirmer que les données de la caisse informatique ne reflètent pas du tout la réalité de l'exploitation.

Pour établir une reconstitution la plus fidèle possible à la réalité, le vérificateur ne s'est pas seulement basé sur les données d'exploitation de la caisse informatique, mais a également sollicité les dirigeants.

Cela a été notamment le cas pour qu'ils lui indiquent :

- les consommations de divers alcools pour certains plats
- les consommations de divers alcools pour certains desserts.

En l'espèce, le vérificateur a suivi partiellement les recommandations de consommation par portion pour la consommation :

- du Calvados
- du Macvin.

Pour ces deux alcools, les dirigeants ont indiqué que chaque portion, suivant le plat concerné, nécessitait 4 à 5 centilitres de ces alcools .

Le vérificateur a d'abord retenu 5 centilitres pour les deux. Puis, compte tenu de l'importance de l'incohérence, a retenu 5 centilitres pour le Macvin, et seulement 4 pour le Calvados.

En effet, en matière de calvados, il s'est heurté à une trop importante surconsommation de calvados en retenant 5 centilitres. Il a donc plutôt retenu 4 centilitres. Mais même dans ces conditions, une très nette surconsommation de calvados, par rapport aux achats disponibles, demeurerait encore, et ceci sur tous les exercices :

- 210 centilitres sur 2022-2023 (soit environ 8 % des achats disponibles)
- 802 centilitres sur 2023-2024 (soit environ 40 % des achats disponibles)
- 1 005 centilitres sur 2024-2025 (soit environ 50 % des achats disponibles)

La méthode de reconstitution a également permis d'identifier d'autres alcools pour lesquelles le même problème apparaissait. Il s'agit notamment :

- Eau de vie de Poire
- Eau de vie de Framboise
- Eau de vie de Mirabelle
- Martini Blanc

Ces anomalies sur d'autres alcools, ne représentent que de petits volumes.

En revanche, la méthode de reconstitution fait apparaître une très grosse incohérence sur les articles (verres et pichets) basés sur le Haute Côte de Beaune Blanc. En effet, selon les données de la caisse, sur l'exercice clos au 31 mars 2024, et seulement sur celui-ci, la société parviendrait à vendre 12 950 centilitres de ce type de vin. Or, en matière d'achats, le service n'est pas parvenu à identifier l'achat d'une seule bouteille de ce type.

Tout cela appuie ainsi l'hypothèse que les achats comptabilisés ne sont probablement pas ceux qui correspondent aux achats réels.

Aussi, à cet égard le service n'a pas d'autre choix que d'affirmer que la comptabilité présentée est impropre à justifier la réalité de l'exploitation de la société, la comptabilité devant être considérée comme non-sincère.

XVI – COMPTABILITE NON SINCERE

INSTABILITE DES PRIX SUR LES MENUS

Ce sont les annexes **D-1** (2022-2023), **D-2** (2023-2024) et **D-3** (2024-2025) qui mettent en lumière un usage de la caisse qui concoure à entretenir une profonde incertitude sur la capacité de leur contenu à refléter la réalité de l'activité.

Dans ce qui suit, le service se limitera à présenter quelques exemples de situations. Mais, ces situations se retrouvent trop souvent (quantitativement très majoritairement sur les menus, mais pas seulement) et surtout, sur tous les exercices.

Premier exemple (situation sur tous les menus : Majoritaire) : Les menus demi-Lune :

A la lecture des cartes du restaurant, sur l'exercice clos au 31 mars 2025, le menu Demi-Lune est proposé à 45 €. Mais, en consultant les données de la caisse, les éléments suivants y figurent :

Ref prod	Lib ticket	Uprice wt	Prix Moyen	Qte	Tot rem Ttc
0196	Menu 'Demi Lune'	19,35 €		2	38,70 €
0196	Menu 'Demi Lune'	20,00 €		2	40,00 €
0196	Menu 'Demi Lune'	23,60 €		1	23,60 €
0196	Menu 'Demi Lune'	24,35 €		2	48,70 €
0196	Menu 'Demi Lune'	25,00 €		2	50,00 €
0196	Menu 'Demi Lune'	25,30 €		1	25,30 €
0196	Menu 'Demi Lune'	27,00 €		3	81,00 €
0196	Menu 'Demi Lune'	28,30 €		1	28,30 €
0196	Menu 'Demi Lune'	28,75 €		2	57,50 €
0196	Menu 'Demi Lune'	29,40 €		1	29,40 €
0196	Menu 'Demi Lune'	30,00 €		2	60,00 €
0196	Menu 'Demi Lune'	30,30 €		2	60,60 €
0196	Menu 'Demi Lune'	30,36 €		4	121,44 €
0196	Menu 'Demi Lune'	32,30 €		2	64,60 €
0196	Menu 'Demi Lune'	32,38 €		5	161,90 €
0196	Menu 'Demi Lune'	32,40 €		2	64,80 €
0196	Menu 'Demi Lune'	32,70 €		3	98,10 €
0196	Menu 'Demi Lune'	33,66 €		1	33,66 €
0196	Menu 'Demi Lune'	35,15 €		2	70,30 €
0196	Menu 'Demi Lune'	35,40 €		7	247,80 €
0196	Menu 'Demi Lune'	35,80 €		2	71,60 €
0196	Menu 'Demi Lune'	36,00 €		1	36,00 €
0196	Menu 'Demi Lune'	37,30 €		2	74,60 €
0196	Menu 'Demi Lune'	37,80 €		3	113,40 €
0196	Menu 'Demi Lune'	38,00 €		1	38,00 €
0196	Menu 'Demi Lune'	39,10 €		2	78,20 €
0196	Menu 'Demi Lune'	39,20 €		2	78,40 €
0196	Menu 'Demi Lune'	39,65 €		2	79,30 €
0196	Menu 'Demi Lune'	40,00 €		2	80,00 €
0196	Menu 'Demi Lune'	41,35 €		2	82,70 €
0196	Menu 'Demi Lune'	41,70 €		5	208,50 €
0196	Menu 'Demi Lune'	42,50 €		5	212,50 €
0196	Menu 'Demi Lune'	45,00 €		187	8 392,50 €
0196	Menu 'Demi Lune'	45,05 €		4	180,20 €
0196	Menu 'Demi Lune'	45,40 €		2	90,80 €
0196	Menu 'Demi Lune'	48,00 €		2	96,00 €
0196	Menu 'Demi Lune'	49,00 €		8	392,00 €
0196	Menu 'Demi Lune'	50,00 €		9	450,00 €
0196	Menu 'Demi Lune'	50,95 €		4	203,80 €
0196	Menu 'Demi Lune'	51,15 €		2	102,30 €
0196	Menu 'Demi Lune'	51,60 €		1	51,60 €
0196	Menu 'Demi Lune'	52,00 €		2	104,00 €
0196	Menu 'Demi Lune'	60,00 €		5	300,00 €
0196	Menu 'Demi Lune'	64,40 €		2	128,80 €
0196	Menu 'Demi Lune'	90,00 €		4	360,00 €

Ainsi, une multitude de variations de tarifs apparaissent, certains totalement incohérents par rapport au tarif de base, susceptible d'interroger le service sur les moyens de parvenir, sur cette caisse, à un tel résultat.

En effet, bien que les dirigeants aient proposé l'hypothèse d'une variation causée par de petites modifications dans les plats (changement de sauce...), cette réponse ne paraît pas correspondre à tous les cas.

Deuxième exemple (Situation sur certains articles) : Les menus demi-Lune :

Dans ces cas relatifs à certains plats/desserts, le vérificateur est confronté à ce type d'information :

Ref prod	Lib ticket	Uprice ut	Prix Moyen	Qte	Tot rem Ttc
1958	GLACE 2 BOULES	0,00 €		5	0,00 €
1958	GLACE 2 BOULES	3,90 €		52	202,80 €
1958	GLACE 2 BOULES	5,00 €		1	5,00 €
1958	GLACE 2 BOULES	5,50 €		932	5 126,00 €
1959	GLACE 3 BOULES	5,80 €		26	150,80 €
1959	GLACE 3 BOULES	7,90 €		117	924,29 €

A la lecture des cartes du restaurant, sur l'exercice clos au 31 mars 2025, le tarif habituel est de 5,50 €.

Là encore, le vérificateur ne peut que constater une large gamme de variation.

Les dirigeants ont proposé l'hypothèse d'une variation causée par de petites modifications dans les plats (changement de complément...). Dans le cas des glaces, c'est une hypothèse qui pourrait être entendue, mais aucun élément tangible n'a été produit pour qu'avec certitude, cette explication corresponde à la réalité.

Sur cet aspect, le service en est réduit à faire des conjectures qui peuvent, ou non, refléter la réalité. Toutefois, devant l'exhaustivité de ces situations sur les menus, sur tous les exercices, le service peut difficilement considérer que les données de la caisse et la comptabilité puissent être considérées comme sincère.

XVII – COMPTABILITE NON SINCERE

COEFFICIENTS

En se basant sur les chiffres d'affaires et les éléments issus de la comptabilité des F-E-C transmis, le coefficient de bénéfice brut ressortant de l'activité déclarée s'élève respectivement, pour chacun des exercices vérifiés, à :

	Exercice clos au 31/03/2023	Exercice clos au 31/03/2024	Exercice clos au 31/03/2025
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES TTC (inclus le compte 706 800- Pourboire)	404 030,87 €	438 658,43 €	435 524,92 €
Compte 601 100 – Achats denrées	127 473,87 €	137 971,41 €	142 129,11 €
Compte 601 200 – Achats Boissons	48 237,09 €	46 384,45 €	47 098,84 €
Variation stocks Denrées	+ 526,38 €	- 1 646,54 €	- 430,25 €
Variation stocks Boissons	- 800,83 €	- 1 029,67 €	- 273,41 €
Coût d'achats des matières des produits vendus	175 436,51 €	183 679,65 €	188 544,29 €
COEFFICIENT DE REVENTE (Comptabilité)	2,303	2,388	2,310

Ces coefficients sont manifestement très bas et en dehors des usages habituels de la profession. Ils viennent renforcer le caractère très imparfait des données comptables pour retranscrire la réalité et l'exhaustivité des conditions d'exercice.

Or, après reconstitution, les coefficients (basés sur les achats revendus) ressortant sont finalement respectivement de :

	Exercice clos au 31/03/2023	Exercice clos au 31/03/2024	Exercice clos au 31/03/2025
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES TTC reconstitué	597 265,42 €	577 522,00 €	575 252,68 €
Compte 601 100 – Achats denrées	127 473,87 €	137 971,41 €	142 129,11 €
Compte 601 200 – Achats Boissons	48 237,09 €	46 384,45 €	47 098,84 €
Variation stocks Denrées	+ 526,38 €	– 1 646,54 €	– 430,25 €
Variation stocks Boissons	– 800,83 €	– 1 029,67 €	– 273,41 €
Coût d’achats des matières des produits vendus	175 436,51 €	183 679,65 €	188 544,29 €
COEFFICIENT DE REVENTE (Comptabilité)	3,404	3,144	3,051

Et donc en conformité avec ceux habituellement observés dans les établissements similaires.

XVIII- CONCLUSION.

En conclusion, la totalité de ces manquements et anomalies conduisent le service à procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires, les éléments présentés ne permettant manifestement pas d'appréhender l'intégralité de l'activité de la société.

LES ANNEXES - La méthode de reconstitution

I- ELEMENTS DE BASES DE LA RECONSTITUTION

a) Les stocks de liquides :

La première étape de cette méthode a été d'obtenir les inventaires de stocks de la société. Bien qu'ils ne puissent pas être considérés comme respectueux de toutes les règles comptables, ils permettent, néanmoins, au service de se faire une idée assez précise des quantités en stocks du début de la période vérifiée (c-à-d le 01/04/2022) jusqu'à sa fin (le 31/03/2025).

b) Les achats :

Les **annexes n°2, n°3 n°4 et n°5** constituent la deuxième étape de la méthode.

A partir des factures d'achat des fournisseurs de boissons (Franche Comté Boissons Service et Intermarché), le service a pu établir pour chaque type de boissons, et chaque facture, les quantités achetées. De là, le service a pu déterminer pour chaque type de boissons, les quantités achetées sur chacun des exercices vérifiés.

c) Les quantités Disponibles :

Grâce aux deux étapes précédentes, le service a pu établir les quantités disponibles à l'exploitation pour chaque type de boissons. Ce sont les **annexes n°6-1** (exercice clos au 31 mars 2023), **6-2** (exercice clos au 31 mars 2024) et **6-3** (exercice clos au 31 mars 2025) qui compilent les données pour établir ces quantités disponibles.

d) Les prix : Les Menus, les cartes et les données de caisse de la société :

Le vérificateur a pu obtenir les données de la caisse informatique. Celles-ci ont directement permis de connaître, plus précisément, les prix de vente pratiqués sur les différents exercices vérifiés. Il a ainsi été possible de déterminer les prix moyens pratiqués pour chacune des boissons vendues. Ces prix figurent en annexes **D-1** (exercice clos au 31/03/2023), **D-2** (exercice clos au 31/03/2024), **D-3** (exercice clos au 31/03/2025), jointe à la présente proposition de rectifications.

e) Les doses pour les boissons vendues :

Afin de se faire une idée de l'exploitation, le vérificateur a pu, d'abord, avoir accès aux menus et cartes des plats et boissons qui sont ou ont été proposés à la clientèle du restaurant.

Ces documents indiquant pour une grande partie des articles, les volumes vendus à la dose aux clients, il a été possible de s'en servir pour déterminer le nombre de doses disponibles pour la clientèle sur chacun des exercices. Ainsi, la reconstitution établie s'est basée respectivement :

Les vins :

Pour ce type de produit, le restaurant utilise en matière première :

- soit des vins issus de cubi de 10 litres ou de 5 litres
- soit des vins bouchés en bouteille de 75 cl.

Hormis pour des ventes de bouteilles spécifiques, comme l'Arbois Blanc Béthanie, le Chardonnay et les bouteilles bouchées de rosé, la société propose comme article à la vente :

- vin au verre (doses de 15cl)
- vin au pichet de 50 cl
- vin au pichet de 75 cl.

Ainsi, pour ces produits, la société n'hésitera donc pas à ouvrir, par exemple, une bouteille de Saint-Véran de 75 cl, pour composer des verres de 15 cl, ou des pichets de 50 cl ou telle quelle.

Autres vins et pétillant spécifique :

Dans cette catégorie, la société propose à la vente des verres de :

- 12 centilitres pour le Crémant
- 6 centilitres pour le Macvin
- 6 centilitres pour le Vin de Paille
- 12 centilitres pour le Vin Jaune

Les alcools forts et digestifs :

Les doses proposées à la vente sont de 4 centilitres. Il existe de rares exceptions à ce principe général, à savoir :

- 2 centilitres pour le Pontarlier
- 2 centilitres pour le Pastis et le Ricard
- 2 centilitres pour les Baby whisky
- 6 centilitres pour le Porto et le martini Blanc

f) Les cocktails :

Lors de l'entrevue du 06 mars 2026, le vérificateur a pu demander les recettes précises des différents cocktails proposés à la vente. Un compte rendu rappelant leurs dosages respectifs a été adressé aux dirigeants, les invitant à préciser ou corriger les éléments évoqués. Aucune réponse sur ce point n'ayant été adressée au service, le vérificateur ne peut que considérer que ces dosages sont confirmés.

g) Les cafés :

Pour tous les produits à base de café, le service retiendra la dose normée de 7 grammes pour un café expresso simple ou 14 grammes pour les doubles expresso.

h) Les alcools utilisés pour les entrées, plats et desserts :

A partir de l'entrevue du 30 mars 2026, le vérificateur a échangé avec les dirigeants pour pouvoir connaître les volumes de boissons utilisés dans les différentes entrées, plats ou desserts servis. Il a notamment transmis, par courriel, un tableau permettant aux dirigeants d'y indiquer les quantités nécessaires à l'élaboration des articles.

En réponse, le service a reçu un courriel indiquant les éléments suivants :

DESSERTS :

Crème brûlée à l'Absinthe : 8 cl/Litre pour 7 pers. = 1.14 cl d'Absinthe/Pers.

Babas : 4 cl d'alcool (Quelque soit l'alcool)

Coupes de glaces alcoolisées : 4 cl d'alcool (Quelque soit l'alcool)

Crêpes flambées : 4 cl d'alcool (Quelque soit l'alcool)

PLATS :

Sauce Jurassienne : 10 cl de vin jaune pour 1 litre de sauce pour 10 parts = 1 cl de vin jaune/Pers.

Sauce Forestière et Sauce Morilles : 10 cl de Porto pour 1 litre de sauce pour 10 parts = 1 cl de Porto/Pers.

Camembert, Assiette Franc-Comtoise et Assiette du Père Grégoire : Ce sont des plats flambés devant les clients, environ 4 à 5 cl d'alcool/Pers. (Macvin ou Calvados)

FONDUES :

Fondue Jurassienne : 9 ou 10 cl de vin/Pers.

Fondue Vin Jaune et Fondue des Gourmets : 9 ou 10 cl de vin jaune/Pers.

II- Méthode de reconstitution, Distinction en deux parties :

Les données de ventes d'une part, Les quantités disponibles d'autre part

Dans la reconstitution jointe en annexe 7-1 (31/03/2023), 7-2 (31/03/2024) et 7-3 (31/03/2025), chacune des catégories ou des familles, décrites ci-après en partie **III- Classification des produits dans la reconstitution : Les catégories et familles**), est scindée en deux parties avec un tableau au format spécifique pour chacune desdites parties :

- Les données de caisse
- Les quantités disponibles qui aboutissent aux chiffres d'affaires reconstitués.

II-1) Première Partie : Les données de la caisse :

Le tableau de la première partie rappellera toutes les informations qui sont relatives aux éléments provenant de la caisse informatique, avec comme données principales, le prix de vente moyen ainsi que les quantités d'articles enregistrées dans la caisse pour celui-ci. Pour chaque catégorie ou famille d'article, le format est le suivant :

DONNEES ISSUES LOGICIEL DE CAISSE						
Référence Article (1)	Articles (1)	Volume Dose (en Cl)	Prix Moyen Caisse (1)	Quantités Articles Vendues (1)	Volumes Vendus (en centilitres)	Proportions

Ainsi, la référence permet déjà de se reporter aux données de la caisse des **annexes D-1 à D-3**. Les colonnes qui suivent permettent successivement :

- D'identifier le produit vendu par le biais du nom de l'article qui précise également la composition dudit article lorsqu'il y a une recette (comme pour les cocktails, les Panachés, les Monaco, les Kirs...)
- De savoir dans quel format de dose (volume du cocktail total, par exemple) il est vendu
- De connaître son prix de vente moyen suivant l'exercice concerné
- De mettre en évidence le nombre d'articles vendus, pour chaque ligne,
- De constater, pour chaque ligne et article vendu, le volume, en centilitres, du produit (compte tenu du volume de la dose)
- Le cas échéant, grâce aux différents volumes vendus déterminés dans chaque famille, la proportion d'articles vendus pour chaque type

Pour compléter cette explication, un repère **(1)** permet de rappeler à chaque fois que ces éléments sont exclusivement issus des données de la caisse qui figurent en SYNTHÈSE, à savoir en annexes **D** (**D1** : 2022/2023 ; **D2** : 2023/2024 ; **D3** : 2024/2025)

II-2) Seconde Partie : Les quantités disponibles et la reconstitution :

Comme indiqué précédemment, la seconde partie a pour but de déterminer les chiffres d'affaires reconstitués, pour chaque article « boisson ». Ces articles ont également été rangés par catégories et familles, comme décrit dans la partie **III- Classification des produits dans la reconstitution : Les catégories et familles**.

Tout d'abord, le tableau de cette seconde partie mentionne un repère (2) qui permet de rappeler à chaque fois que ces éléments proviennent des **annexes n°1 à n°5 et 6-1** (exercice clos au 31 mars 2023), **6-2** (exercice clos au 31 mars 2024) et **6-3** (exercice clos au 31 mars 2025).

Puis ce tableau (un tableau par catégorie ou famille d'article) est composé comme suit :

a) Les quantités disponibles (en bouteille ou BIB) :

Les deux premières colonnes du tableau commencent par rappeler, pour chaque type de boissons :

- Les quantités disponibles déterminées dans l'**annexe n°6 (en nombre de bouteilles ou BIB)**
- Puis, la désignation de la boisson (qui précise également la volumétrie des bouteilles ou BIB achetés)

b) Les volumes disponibles (en centilitres) :

La méthode de reconstitution a nécessité la transformation des quantités de bouteilles ou BIB achetés en volumes disponibles en centilitres grâce aux informations indiquées en désignation. C'est la troisième colonne du tableau de la seconde partie qui indique ce volume disponible total pour chaque catégorie ou famille d'article, et donc pour chaque type de boissons.

Il convient de préciser, toutefois, que cette colonne n'a pas été nécessaire pour la première catégorie des articles vendus à la bouteille (hormis les vins), catégorie expliquée dans la partie **III- Classification des produits dans la reconstitution : Les catégories et familles**

c) Les articles :

La quatrième colonne indique le type d'article.

Par exemple pour les vins, il sera fait mention :

- des verres vendus au volume de 15 centilitres
- des pichets vendus au volume de 50 centilitres
- des pichets/bouteilles vendus au volume de 75 centilitres

Pour toutes les autres boissons, il sera fait mention de la nature du produit vendu au verre, soit par exemple :

- Vin jaune, Macvin, Vin de Paille, Pontarlier, Ricard, Porto, Martini blanc, les kirs, Whisky, Whisky-Coca...
- Le nom des cocktails (La Vouivre, Mambo, Luna, Rabasse...)

d) Les proportions :

La cinquième colonne a pour but de rappeler la répartition du liquide-matière concerné, entre les différents type d'article d'une famille ou catégorie donnée, qui a été prédéterminée en première partie grâce aux données de caisse.

e) Les volumes disponibles (pour chaque type d'article) :

Cette sixième colonne permet de mettre en évidence, à partir du volume disponible général d'un liquide-matière, le volume précis pour chaque type d'article qui permettra de déterminer le nombre d'article par type.

En résumé, il s'agira de multiplier la proportion prédéterminée par le volume total disponible.

f) Les doses des verres :

Une fois que le volume disponible pour chaque type d'article connus, il convient de rappeler dans quel format ce type d'article est vendu.

C'est cette septième colonne qui indique, par exemple, que :

- la limonade est vendue par verre de 25 centilitres
- la plupart des alcools forts, en dose de 4 centilitres,
- le vin jaune, en dose de 12 centilitres, le vin de paille, en dose de 6 centilitres...

D'une manière générale, les doses inscrites dans cette colonne proviennent des informations des cartes de boissons et des précisions apportées par les dirigeants.

Pour les cocktails, cette colonne est utilisée pour en déterminer le nombre, mais seulement dans une seule matière d'alcool, comme décrit plus précisément en partie **III- Classification des produits dans la reconstitution : Les catégories et familles**

g) Le nombre d'articles à la vente :

La huitième colonne fait apparaître le nombre d'articles reconstitués par type.

Ce nombre est simplement issu, pour un article donné, de la division entre le volume disponible et le volume d'une dose.

Ce nombre peut ne pas être entier. C'est pour cela que le service a créé une neuvième colonne qui indique un nombre arrondi, **TOUJOURS**, à l'inférieur.

Cette option est à l'avantage de la société, puisqu'elle contribue à diminuer légèrement le nombre des articles reconstitués. La neuvième colonne indique donc le nombre d'article arrondi

h) Le prix de vente moyen :

La colonne suivante (la dixième) consiste à rappeler, pour chaque type d'article, le prix déjà indiqué dans le tableau de la première partie.

i) Chiffres d'affaires reconstitués :

Cette onzième colonne est le résultat de la multiplication du nombre d'article disponible à la vente par le prix moyen (ou neuvième colonne * dixième colonne)

Ces chiffres d'affaires sont indiqués pour chaque type d'article. Ils sont TTC.

Il est important de préciser que dans cette colonne le service :

- s'est contenté de retenir le chiffre d'affaires enregistré sur la caisse informatique pour les thés, infusions et Déca
- n'a pas retenu dans sa reconstitution de chiffre d'affaires correspondant aux Kirs pamplemousse et Rosé pamplemousse. En effet, sur des exercices, aucun achat de sirop, de crème ou de jus de pamplemousse n'a pu être identifié.

j) Répartition du chiffre d'affaires :

Les deux dernières colonnes des tableaux de la seconde partie permettent de répartir le chiffre d'affaires TTC reconstitué, pour chaque type d'article, à partir de la douzième colonne indiquant le taux de TVA applicable, entre :

- le chiffre d'affaires Hors Taxe
- le montant de la TVA

II-3) Seconde Partie : Indication spécifique : Les volumes disparus :

A travers tous les **annexes n°7-1, 7-2 et 7-3**, donc pour chaque exercice, et chaque catégorie, voire type d'article lorsque cela était possible, un repère (3) apparaît.

Ce repère permet de mettre en évidence les comparaisons qui ont été faites :

- soit entre :
 - Les quantités, pour chaque type d'article, enregistrés sur la caisse informatique
 - Et les quantités d'articles reconstitués à partir des volumes disponibles
- soit entre :
 - Les volumes de liquide-matière enregistrés sur la caisse informatique
 - Et les volumes disponibles à la vente, compte tenu des achats et des inventaires stocks.

Ces comparaisons sont détaillées en partie **XIV-ANOMALIES SUR LA COMPTABILITE MATIERE (au sein du REJET DE COMPTABILITE)**

Dans les annexes n°7, le repère (3) apporte les précisions suivantes :

A la lecture des quantités figurant dans les données de la caisse informatique, le service a été confronté à des incohérences entre les ventes enregistrées et les achats constatés. Pour mettre en évidence ces incohérences, le service a donc créé cette colonne permettant de visualiser, en pourcentage, la proportion d'articles absents des données de la caisse par rapport aux achats constatés. Pour obtenir ces proportions, le service a utilisé l'opération suivante :

- (Qtés disponibles – Qtés vendues) / Qtés disponibles

ou :

- (Volumes disponibles – Volumes vendus) / Volumes disponibles

III- Classification des produits dans la reconstitution : Les catégories et familles

L'analyse des articles apparaissant dans les données de la caisse informatique, pour chacun des exercices vérifiés, a conduit le vérificateur à classer ces articles en plusieurs catégories.

a) La première catégorie concerne les **ARTICLES VENDUS A L'UNITE**. Il s'agit des bouteilles/canettes de sodas, des bouteilles de bière et des bouteilles de cidre.

b) La seconde porte sur les **VINS-ARTICLES AVEC PROPORTIONS**. Le vin étant vendu soit au verre, soit au pichet de 50 cl, soit à la bouteille/pichet de 75 cl, le service devait donc déterminer une proportion.

En avant, le service a été amené à classer les vins en plusieurs familles :

- L'Arbois Trousseau/Tradition
- Le Côte du Rhône Saint-Joseph
- Le Beaujolais Moulin à vent
- Le Haute Côte de Beaune ROUGE
- Le Bordeaux
- L'Arbois Béthanie et chardonnay (vendu uniquement à la 1/2 bouteille ou bouteille)
- Le Savagnin
- Le Saint-Véran
- Le Chablis
- Le Gewurstraminer
- Le Haute Côte de Beaune BLANC
- Les bouteilles de vins rosés (Minuty, Clair de Rosé...)
- Les vins en BIB

Ce sont les données de la caisse informatique, sur les articles vendus dans cette catégorie, qui ont permis de la connaître pour chaque famille, et surtout chaque exercice, les proportions répartissant ces ventes de vin :

- Au verre de 15 cl
- Au pichet de 50 cl
- Au pichet de 75 cl ou à la bouteille de 75 cl.

De plus, la consommation de vin pour la cuisine ou pour les KIRS pourra affecter le volume disponible à la vente et donc la quantité d'articles dans la reconstitution de chiffre d'affaires. Si tel est le cas, les annexes 7-1, 7-2 et 7-3 mentionneront :

- un repère A-1, pour le vin blanc consommé en cuisine
- et un repère A-2, pour le vin blanc consommé pour les KIRS.

En l'espèce, les **annexes n°7** comprennent deux petits tableaux explicatifs avec des nombres d'articles issus de la caisse informatiques. Ainsi, à titre d'exemple pour l'exercice clos au 31 mars 2023 (logique identique pour les autres exercices), ces tableaux mentionnent donc le repère **A-1**.

Plus précisément, comme il faut déterminer le vin consommé pour la préparation en cuisine, le service a commencé par élaborer ce premier tableau qui présente le nombre de plats servi à la carte, sachant que les deux plats sont ceux servis dans un menu franc-comtois :

(*) : Le Menu Franc-comtois comprend des plats nécessitant l'utilisation de vin. Pour déterminer le volume utilisé à cet usage, le service se basera sur les données de la caisse informatique (Hors menu). Ont notamment été enregistrées :	
955 Poulet à la Jurassienne	61,65 % (Plat avec Vin Blanc)
594 Assiettes Franc Comtoise	38,35 % (Plat avec MACVIN)

Ainsi, de ces données de la caisse, le service a pu déterminer la proportion de plat servis à la carte, plats qui sont également proposés dans le menu franc-comtois. Cette proportion va permettre de calculer le nombre de plats « poulet à la jurassienne » parmi les menus franc-comtois enregistrés.

Dans cet exemple, 61,65 % des menus franc-comtois ont abouti au service du plat « Poulet à la Jurassienne ». C'est dans le second tableau que cette proportion va être utilisée comme suit :

Articles	Nb Articles Caisse	Proportions (*)	Nb Articles Net	Vin Blanc En cl (4)	Quantités En cl
Filet Poulet Jurassienne	955		955	2	1 910
Sauce Vin jaune	91		91	2	182
Fondue Jurassienne	372		372	10	3 720
Fondue Vin jaune	133		133	10	1 330
Fondue des Gourmet	88		88	10	880
Menu Franc Comtois	748	61,65 %	461	2	922
TOTAL – A-1					8 944

Après avoir listé tous les plats et menus, puis leurs nombres respectifs, une colonne proportion apparaît.

Dans l'exemple, 748 menus Franc-comtois ont été enregistrés sur la caisse. Sachant qu'à la carte, 61,65 % étaient des « poulet à la jurassienne », le service va donc considérer que parmi les 748 menus Franc-comtois, il y a eu 461 « poulet à la jurassienne ».

Une fois le nombre de tous les articles connus ou déterminés, grâce au volume de la dose de vin blanc utilisée par plat, le service est en mesure d'établir le total du volume de vin blanc utilisé pour la cuisine (hors menu ou plat du jour)

Au final, les repères figurant dans les **annexes n°7** aident donc à comprendre pourquoi le volume disponible en matière de vin blanc a été amputé pour partie, permettant à une même matière de ne pas être valorisée à tort deux fois dans la méthode de reconstitution de chiffre d'affaires employée.

Enfin, il est utile de préciser que le service a décidé, pour la conception des plats du jour, de considérer qu'une part supplémentaire de 10 % de vin disponible serait utilisée à cette fin.

c) La catégorie des **ARTICLES A LA DOSE** vise plusieurs familles d'articles également. Comme son nom l'indique, il s'agit des articles pour lesquels les menus/cartes pouvaient indiquer la volumétrie nécessaire pour ce type de produit.

Il y a ainsi respectivement :

- Les sirops à l'eau (4 cl)
- Les articles à base de café (7 grammes)
- Les digestifs (4 cl)
- Les spécialités régionales (Vin de paille (6cl), Vin jaune (12 cl), Pontarlier(2cl))
- Les autres apéritifs (soit 2 cl, soit 4 cl , soit 6 cl)

Certains de ces articles pourront être affectés par la consommation d'alcool destinée aux entrées, plats ou desserts, mais aussi pour les cocktails. Si tel est le cas, les annexes **7-1**, **7-2** et **7-3** mentionneront :

- un repère **B**, pour le volume de sirop déjà employé pour la conception de Diabolos
- un repère **C**, pour les alcools forts utilisées pour la conception de coupe glacées alcoolisées
- un repère **D**, relatif au calvados consommé pour la conception des desserts ou des plats
- un repère **E**, pour la consommation pour tous les plats (fondues notamment) et les sauces à base de vin jaune
- un repère **F**, consistant à identifier la consommation de Pontarlier destinée aux cocktails RABASSE, dont le nombre a été déterminé dans le paragraphe des « Articles complexes » ci-après
- un repère **G**, qui détaille le volume de Porto destiné à la conception des sauces Forestière et Morille (en se basant sur 1 cl par portion de sauce servie, conformément aux dires des dirigeants en la matière)
- un repère **H**, qui permet de prendre en compte la consommation de crème, en centilitres, nécessaire pour l'élaboration du cocktail « La Vouivre » dont le nombre a été déterminé dans le paragraphe des « Articles complexes » ci-après
- un repère **I**, qui tient compte de la consommation de crème de cassis, en centilitres (4 cl), pour la conception de la coupe dijonnaise dans le menu Bourguignon.

Comme pour la catégorie précédente, ces repères aident donc à comprendre pourquoi les volumes disponibles pour les différents alcools concernés ont été amputés pour partie. Cela permet également à une même matière de ne pas compter deux fois dans la méthode de reconstitution de chiffre d'affaires employée.

C'est le cas pour le volume de crème alcoolisée (repère **A-2**) qui identifie le nombre de KIRS reconstitués qui servira à la soustraction du volume de vin blanc utilisé du volume disponible pour les verres ou les pichets de vin. Mais c'est aussi le cas pour les repères **D** et **E**.

En l'espèce, et pour ces deux repères et pour l'exemple, cette partie va reprendre des extraits de l'**annexe 7-1**.

=> Repères **D (même logique sur tous les exercices):**

En matière de calvados, il faut déterminer ce qui a été utilisé pour la préparation en cuisine. Le service a donc commencé par élaborer un premier tableau qui présente le nombre de plats servi à la carte, sachant que les deux plats sont ceux servis dans un menu végétarien :

(*) : Le Menu Végétarien comprend un plat nécessitant l'utilisation de calvados. Pour déterminer le volume utilisé à cet usage, le service se basera sur les données de la caisse informatique (Hors menu). Ont notamment été enregistrées :	
222 Assiette du père grégoire	35,58 % (Plat avec Calvados)
402 Galette Sarasin	64,42 % (Plat sans alcool)

Grâce aux données de la caisse, le service a pu déterminer la proportion de plat servis à la carte, plats qui sont également proposés dans le menu végétarien. Cette proportion va permettre de calculer le nombre de plats « Assiette du Père Grégoire » utilisant du calvados parmi les menus végétariens enregistrés.

Dans cet exemple, 35,38 % des menus végétariens ont abouti au service du plat « Assiette du Père Grégoire ». C'est dans le second tableau que cette proportion va être utilisée comme suit :

Articles	Nb Articles Caisse	Proportions (*)	Nb Articles Net	Calvados En cl (4)	Quantités En cl
Camenbert Rôti	512		512	4	2 048
Assiette du Père Grégoire	222		222	4	888
Menu Végétarien	263	35,58 %	94	4	374
TOTAL					3 310

Après avoir listé tous les plats et menus, puis leurs nombres respectifs, une colonne proportion apparaît.

Dans l'exemple, 263 menus végétariens ont été enregistrés sur la caisse. Sachant qu'à la carte, 35,58 % étaient des « Assiette du Père Grégoire », le service va donc considérer que parmi les 263 menus végétariens, il y a eu 94 « Assiette du Père Grégoire » nécessitant du calvados.

Une fois le nombre de tous les articles connus ou déterminés, grâce au volume de la dose de calvados utilisée par plat, le service est en mesure d'établir le volume total de calvados théoriquement utilisé pour la cuisine (hors menu ou plat du jour)

Au final, les repères figurant dans les **annexes n°7** aident donc à comprendre pourquoi le volume disponible en matière de calvados a été amputé pour partie, permettant à une même matière de ne pas compter deux fois dans la méthode de reconstitution de chiffre d'affaires employée.

=> Repères **E (même logique sur tous les exercices) :**

En matière de Vin Jaune, il faut déterminer ce qui a été utilisé pour la préparation en cuisine. Le service a donc commencé par élaborer un premier tableau qui présente le nombre de plats servi à la carte, sachant que les deux plats sont ceux servis dans un menu Franc Comtois :

(*) : Le Menu Franc-comtois comprend des desserts nécessitant l'utilisation de vin jaune pour déterminer le volume utilisé à cet usage, le service se basera sur les données de la caisse informatique (Hors menu). Ont notamment été enregistrées :	
955 Poulet à la Jurassienne	61,65 % (Plat avec Vin Jaune)
594 Assiettes Franc Comtoise	38,35 % (Plat avec MACVIN)

Grâce aux données de la caisse, le service a pu déterminer la proportion de plat servis à la carte, plats qui sont également proposés dans le menu Franc-comtois. Cette proportion va permettre de calculer le nombre de plats « Poulet à la Jurassienne » utilisant du Vin Jaune parmi les menus Franc-comtois enregistrés.

Dans cet exemple, 61,65 % des menus Franc-comtois ont abouti au service du plat « Poulet à la Jurassienne ». C'est dans le second tableau que cette proportion va être utilisée comme suit :

Articles	Nb Articles Caisse	Proportions (*)	Nb Articles Net	Vin Jaune En cl	Quantités En cl
Filet Poulet Jurassienne	955		955	1	955
Sauce Vin jaune	91		91	1	91
Fondue Vin jaune	133		133	10	1 330
Fondue des Gourmet	88		88	10	880
Menu Franc Comtois	748	61,65 %	461	1	461
				TOTAL	3 717

Après avoir listé tous les plats et menus, puis leurs nombres respectifs, une colonne proportion apparaît.

Dans l'exemple, 748 menus Franc-comtois ont été enregistrés sur la caisse. Sachant qu'à la carte, 61,65 % étaient des « Poulet à la Jurassienne », le service va donc considérer que parmi les 748 menus Franc-comtois, il y a eu 461 « Poulet à la Jurassienne » nécessitant du Vin Jaune.

Une fois le nombre de tous les articles connus ou déterminés, grâce au volume de la dose de Vin Jaune utilisée par plat, le service est en mesure d'établir le volume total de Vin Jaune théoriquement utilisé pour la cuisine (hors menu ou plat du jour)

Au final, les repères figurant dans les **annexes n°7** aident donc à comprendre pourquoi le volume disponible en matière de Vin Jaune a été amputé pour partie, permettant à une même matière de ne pas compter deux fois dans la méthode de reconstitution de chiffre d'affaires employée.

⇒ Repères G (même logique sur tous les exercices) :

En matière de Porto, dans l'exemple de l'exercice clos au 31 mars 2023, il faut déterminer ce qui a été utilisé pour la préparation en cuisine. Le service a donc commencé par élaborer un premier tableau qui présente le nombre d'entrées servi **à la carte**, sachant que les deux entrées sont celles servies dans un menu Demi-Lune :

(*) : Le Menu Demi-Lune comprend une entrée nécessitant l'utilisation de porto pour la sauce Forestière le volume utilisé à cet usage, le service se basera sur les données de la caisse informatique (Hors menu).			
Ont notamment été enregistrées :			
170,50	Feuilleté Forestier	47,83 %	Entrée avec sauce Forestière
186,00	Salade de Chèvre Chaud	52,17 %	/

Grâce aux données de la caisse, le service a pu déterminer la proportion des entrées servies à la carte, entrées qui sont également proposées dans le menu Demi-Lune. Cette proportion va permettre de calculer le nombre d'entrées « Feuilleté Forestier » utilisant du Porto, pour la sauce forestière qui l'accompagne, parmi les menus Demi-Lune enregistrés.

Dans cet exemple, 47,83 % des menus Demi-Lune ont abouti au service de l'entrée « Feuilleté Forestier ». C'est dans le second tableau que cette proportion va être utilisée comme suit :

Articles	Nb Articles Caisse	Proportions (*)	Nb Articles Net	Vin Jaune En cl	Quantités En cl
Sauce Forestière	33		33	1	33
Entrecôte Forestière	238		238	1	238
Sauce Morille	37		37	1	37
Entrecôte Morille	17		17	1	17
Menu Demi-Lune	153	47,83 %	73	1	73
				TOTAL (G)	398

Après avoir listé tous les plats et menus, puis leurs nombres respectifs, une colonne proportion apparaît.

Dans l'exemple, 153 menus Demi-Lune ont été enregistrés sur la caisse. Sachant qu'à la carte, 47,83 % étaient des entrées « Feuilleté Forestier », le service va donc considérer que parmi les 153 menus Demi-Lune, il y a eu 73 « Feuilleté Forestier » nécessitant la sauce Forestière préparée à base de Porto.

Une fois le nombre de tous les articles connus ou déterminés, grâce au volume de la dose de Porto utilisée par entrée (1 centilitre selon les dirigeants), le service est en mesure d'établir le volume total de Porto théoriquement utilisé pour la cuisine (hors menu ou plat du jour)

Au final, les repères figurant dans les **annexes n°7** aident donc à comprendre pourquoi le volume disponible en matière de Porto a été amputé pour partie, permettant à une même matière de ne pas compter deux fois dans la méthode de reconstitution de chiffre d'affaires employée.

d) La catégorie des ARTICLES COMPLEXES est celle qui fait intervenir des ingrédients qui sont utilisés pour plusieurs types d'article. Par conséquent, le service a dû adopter une approche particulière.

- Ingrédient : LIMONADE.

Dans cette famille d'articles, la société utilise de la limonade (conformément aux recettes obtenues des dirigeants ou de la carte des boissons, ou d'internet (*), à défaut) respectivement pour :

- Verre de limonade (25 cl)
- Diabolo (21 cl de limonade et 4 cl de sirop)
- Manbo (10 cl de limonade)
- Luna (10 cl de limonade)
- Rabasse (21 cl de limonade)
- Panaché (13 cl de limonade) (*)
- Monaco (5 cl de limonade) (*).

Dans cette famille, plusieurs repères apparaissent dans la reconstitution des **annexes n°7**. Il y a ainsi :

- Le repère **B**, concernant les Diabolos, qui permet de faire le lien avec les articles à base sirop, pour ne pas compter deux fois des articles qui nécessitent l'usage de sirop
- Le repère **F**, concernant le cocktail RABASSE, qui permet de faire le lien avec les articles à base Pontarlier, pour ne pas compter deux fois des articles qui nécessitent l'usage de cet alcool
- un repère **J**, relatif aux Panachés, qui permet de se reporter aux articles à base de bière. Au niveau de la matière « bière », justement, le service neutralisera la proportion prédéterminée de bière qui aurait dû être utilisée pour ce type précis d'articles.
- un repère **K**, relatif aux Monaco, qui permet de se reporter aux articles à base de bière. Au niveau de la matière « bière », justement, le service neutralisera la proportion prédéterminée de bière qui aurait dû être utilisée pour ce type précis d'articles.
- un repère **L**, relatif aux cocktails Manbo, qui permet de se reporter à la famille jus de fruits.
- un repère **K**, relatif aux cocktails Luna, qui permet de se reporter à la famille jus de fruits.

- Ingrédient : CREMANT.

Pour cette famille d'articles, la société utilise du crémant (conformément aux recettes obtenues des dirigeants ou de la carte des boissons) respectivement pour :

- Le cocktail La vouivre (6 cl)
- Le cocktail Le Père Grégoire (6 cl)
- le KITTYKIR (6 cl)
- Le verre de crémant (12 cl)
- La bouteille de Crémant (75 cl)
- La bouteille de Crément (75 cl)

Les deux derniers articles sont identiques, puisque correspondant à une vente de bouteille. Toutefois, ils n'ont pas la même référence d'article et leurs tarifs sont différents. Le service a donc choisi de faire une répartition du crémant disponible entre tous les articles consommant du crémant, suivant la proportion prédéterminée à partir des données de la caisse, plutôt que de réunir les bouteilles de crémant avec un prix moyen.

Puis, encore dans cette famille, il existe plusieurs repères qui figurent dans la reconstitution des **annexes n°7**. Il y a donc :

- Le repère **H**, relatif aux cocktails La vouivre, qui permet de faire le lien avec les articles à base de crème alcoolisée (tel que le cassis, la framboise, la cerise...) pour permettre de prendre en compte les volumes de crème consommés pour le cocktail La vouivre et ne pas constituer, en plus, des KIR à base de crème, ou autrement dit, ne pas compter deux fois des articles qui nécessitent l'usage de crème alcoolisée
- Le repère **N**, relatif aux cocktails Père Grégoire, qui permet de faire le lien avec les articles à base de MACVIN pour permettre de prendre en compte les volumes de Macvin consommés pour le cocktail Père Grégoire et ne pas constituer, en plus, d'autres articles à base de Macvin, autrement dit, ne pas compter deux fois des articles qui nécessiteraient l'usage de Macvin
- Le repère **O**, relatif aux KITTYKYR, qui permet de faire le lien avec les articles à base de SOHO pour permettre de prendre en compte les volumes de SOHO consommés pour le KITTYKIR et ne pas constituer, en plus, d'autres articles à base de SOHO, autrement dit, ne pas compter deux fois des articles qui nécessiteraient l'usage de SOHO

- Ingrédient : MACVIN.

Pour cette famille, la société utilise du Macvin (conformément aux recettes obtenues des dirigeants ou de la carte des boissons) respectivement pour :

- Le verre de Macvin (6 cl)
- Le cocktail La vouivre (4 cl)
- Le cocktail Le Père Grégoire (4 cl)
- Le cocktail Le Chat perché (4 cl)

Il existe également plusieurs repères qui figurent dans la reconstitution des **annexes n°7**. Mais c'est à ce niveau qu'il apparaît clairement qu'une même matière ne peut pas servir deux fois et donc augmenter les montants de chiffre d'affaires reconstitué.

En effet, il y a ainsi :

- Le repère **H** correspond aux cocktails La vouivre. Tout d'abord, le nombre d'articles de ce cocktail, ressortant de la reconstitution, a été déterminé à partir des volumes disponibles de crémant. Dans un second temps, le service, après avoir prédéterminé la proportion de Macvin destiné à ces cocktails, affecte ce volume disponible à la conception de cocktails La vouivre avec du Macvin. Mais ce volume est neutralisé, et c'est en ce sens que les **annexes 7** mentionnent clairement : « *Chiffre déjà valorisé avec le Crémant en Paragraphe b/ingrédient CREMANT* »
- Le repère **N** correspond aux cocktails Père Grégoire. C'est la même logique que précédemment qui est employée. Et là encore, le volume de Macvin est neutralisé, ce qui est mis en évidence parce que les **annexes 7** mentionnent clairement : « *Chiffre déjà valorisé avec le Crémant en Paragraphe b/ingrédient CREMANT* »

Puis, il y a d'autres repères :

- Le repère **P**, relatif aux cocktails Chat Perché. Il permet de se reporter à la famille jus de fruits.
- Le repère **Q**, fait directement le rapport avec deux tableaux des **annexes n°7** dans lesquels le service énumère tous les plats et desserts qui nécessitent du Macvin, que ce soit à la carte ou dans un menu.

Ainsi, en matière de Macvin, il faut déterminer ce qui a été utilisé pour la préparation en cuisine. Pour cela, le service a donc commencé par élaborer un premier tableau qui présente le nombre de plats ou Desserts servis **à la carte**, sachant qu'ils sont servis dans un menu Franc-comtois :

(*) : Le Menu Franc-comtois comprend des desserts nécessitant l'utilisation de MACVIN pour déterminer le volume utilisé à cet usage, le service se basera sur les données de la caisse informatique (Hors menu).	
Ont notamment été enregistrées :	
955 Poulet à la Jurassienne	61,65 % (Plat avec Vin Jaune)
594 Assiettes Franc Comtoise	38,35 % (Plat avec MACVIN)
327 crème brûlée	51,33 % (Dessert avec ABSINTHE)
310 Baba au Macvin	48,67 % (Dessert avec MACVIN)

Le tableau ci-dessus, pris pour exemple, concerne l'exercice clos au 31 mars 2023, et donc **l'annexe 7-1. La même logique vaut pour les deux exercices suivants.**

Grâce aux données de la caisse, le service a pu déterminer des proportions des plats ou des desserts servis à la carte, mais également proposés dans le menu Franc-comtois. Ces proportions vont permettre de calculer le nombre d'articles utilisant du Macvin, pour les menus Franc-comtois enregistrés.

Dans cet exemple, toujours sur l'exercice clos au 31 mars 2023 :

- 38,35 % des plats du menu Franc-comtois ont abouti au service de l'assiette Franc-comtoise
- 48,67 % des desserts du menu Franc comtois, ont abouti au service d'un Baba.

C'est dans le second tableau que ces proportions seront utilisées comme suit :

Articles	Nb Articles Caisse	Proportions (*)	Nb Articles Net	MACVIN En cl	Quantités En cl
Baba au Macvin	310		310	5	1 550
Quiche flambée au Macvin	594		594	5	2 970
Menu Franc Comtois :					
Plat (Poulet/Assiette)	748	38,35 %	287	5	1 435
Dessert (Baba / Crème brûlée)	748	48,67 %	364	5	1 820
				TOTAL (Q)	7 775

Après avoir listé tous les plats et menus, puis leurs nombres respectifs, une colonne proportion apparaît.

Dans l'exemple, 748 menus Franc-comtois ont été enregistrés sur la caisse. Sachant qu'à la carte, 38,35 % étaient des « assiette Franc-comtoise », le service va donc considérer que parmi les 748 menus Franc-comtois, il y a eu 287 « assiette Franc-comtoise » nécessitant du Macvin.

Un schéma de raisonnement a été reconduit à l'identique pour les desserts, 748 menus Franc-comtois ont été enregistrés sur la caisse. Sachant qu'à la carte, 48,67 % étaient des « Baba », le service va donc considérer que parmi les 748 menus Franc-comtois, il y a eu 364 « Baba » nécessitant du Macvin.

Une fois le nombre de tous les articles connus ou déterminés, grâce au volume de la dose de Macvin (5 centilitres selon les dirigeants), le service est en mesure d'établir le volume total de Macvin théoriquement utilisé pour la cuisine (hors menu ou plat du jour)

Au final, les repères figurant dans les **annexes n°7** aident donc à comprendre pourquoi le volume disponible en matière de Macvin a été amputé pour partie, permettant à une même matière de ne pas compter deux fois dans la méthode de reconstitution de chiffre d'affaires employée.

- Ingrédient : SOHO-LICHI.

A partir de cette boisson, la société confectionne :

- Des KITTYKIR
- Des cocktails MAEVA.

Dans cette famille, il y a deux repères mentionnés en **annexes n°7**.

En premier, il y a le repère **O**. Le nombre d'articles de KITTYKIR, ressortant de la reconstitution, a été déterminé à partir des volumes disponibles de crémant. Ainsi, le service, après avoir prédéterminé la proportion de Crémant destiné à ce cocktail, affecte le volume disponible à la conception de ce cocktail. Mais ce volume est neutralisé, et c'est en ce sens que les **annexes 7** mentionnent clairement : « *Chiffre déjà valorisé avec le Crémant en Paragraphe b/ingrédient CREMANT* »

En second lieu, il y a le repère **R** qui concerne les cocktails MAEVA. Ce repère n'a qu'une fonction en permettant de se reporter à la famille Jus de Fruit.

- Ingrédient : VODKA.

A partir de cette boisson, la société confectionne :

- Des cocktails Rêve Bleu
- Des cocktails MAEVA.

Dans cette famille, il y a également deux repères mentionnés en **annexes n°7**.

En premier, il y a le repère **R**. Le nombre de cocktails MAEVA, ressortant de la reconstitution, a été déterminé à partir des volumes disponibles de SOHO. Ainsi, le service, après avoir prédéterminé la proportion de VODKA destiné à ce cocktail, affecte le volume disponible à la conception de ce cocktail. Mais ce volume est neutralisé, et c'est en ce sens que les **annexes 7** mentionnent clairement : « *Chiffre déjà valorisé avec le SOHO en Paragraphe d/ingrédient SOHO* »

En second lieu, il y a le repère **C** qui est issu des autres produits nécessitant des alcools forts, en l'occurrence des coupes glacées, notamment, nommées : do, ré, mi, fa, sol, la si.

- Ingrédient : PASSOA.

A partir de cette boisson, la société ne confectionne que des cocktails Balidou. Le repère **S** qui apparaît dans les reconstitutions des **annexes n°7**, n'a que la fonction de se reporter à la famille Jus de Fruit.

- Ingrédient : TEQUILA.

A partir de cette boisson, la société ne confectionne que des cocktails tequila Sunrise.

- Ingrédient : PICON.

A partir de cette boisson, la société confectionne :

- Soit des Picon-bière de 25 centilitres (dont 3 centilitres de Picon)
- Soit des Picon-Pinte de 50 centilitres (dont 6 centilitres de Picon)

Ces deux produits nécessitant de la bière, il y a deux repères qui apparaissent, à savoir :

- Le repère **S**, relatif aux Picon-bière, qui permettra de faire le lien avec les articles à base de bière, et plus précisément de tenir compte du volume de bière déjà utilisé pour la conception des Picon-bière, de sorte de ne pas compter deux fois des articles qui nécessitent l'usage de bière.
- Le repère **T**, relatif aux Picon-Pinte, qui permettra de faire le lien avec les articles à base de bière, et plus précisément de tenir compte du volume de bière déjà utilisé pour la conception des Picon-Pinte, de sorte de ne pas compter deux fois des articles qui nécessitent l'usage de bière.

- Ingrédient : BIERE.

La société utilise de la bière (conformément aux recettes obtenues des dirigeants ou de la carte des boissons, ou d'internet (*), à défaut) respectivement pour :

- Picon-Bière (dont 22 cl de bière)
- Panaché (11 cl de bière) (*)
- Monaco (15 cl de bière) (*)
- Picon-Pinte (dont 44 cl de bière)
- Pression (25 cl de bière)
- Pinte (50 cl de bière)

Les annexes n°7 font référence à plusieurs repères dans cette famille d'articles. Il y a ainsi :

- Le repère **S** : Il permet de se reporter à la famille des ingrédients PICON. En effet, le nombre de Picon-bière, ressortant de la reconstitution, a déjà été déterminé à partir des volumes disponibles de PICON. Ainsi, le service, après avoir prédéterminé la proportion de bière destiné au Picon-bière, affecte le volume disponible à la conception de ce Picon-bière. Mais ce volume est neutralisé, et c'est en ce sens que les **annexes 7** mentionnent clairement : « **Chiffre déjà valorisé avec le PICON en Paragraphe h/ingrédient PICON** »

- Le repère **T** : Il permet de se reporter à la famille des ingrédients PICON. En effet, le nombre de Picon-Pinte, ressortant de la reconstitution, a déjà été déterminé à partir des volumes disponibles de PICON. Ainsi, le service, après avoir prédéterminé la proportion de bière destiné au Picon-Pinte, affecte le volume disponible à la conception de ce Picon-Pinte. Mais ce volume est neutralisé, et c'est en ce sens que les **annexes 7** mentionnent clairement : « **Chiffre déjà valorisé avec le PICON en Paragraphe h/ingrédient PICON** »

- Le repère **J** : Il permet de se reporter à la famille des ingrédients LIMONADE. En effet, le nombre de Panaché, ressortant de la reconstitution, a déjà été déterminé à partir des volumes disponibles de LIMONADE. Ainsi, le service, après avoir prédéterminé la proportion de bière destiné aux Panachés, affecte le volume disponible à la conception de ces Panachés. Mais ce volume est neutralisé, et c'est en ce sens que les **annexes 7** mentionnent clairement : « **Chiffre déjà valorisé avec la LIMONADE en Paragraphe a/ingrédient LIMONADE** »

- Le repère **K** : Il permet de se reporter à la famille des ingrédients LIMONADE. En effet, le nombre de Monaco, ressortant de la reconstitution, a déjà été déterminé à partir des volumes disponibles de LIMONADE. Ainsi, le service, après avoir prédéterminé la proportion de bière destiné aux Monaco, affecte le volume disponible à la conception de ces Monaco. Mais ce volume est neutralisé, et c'est en ce sens que les **annexes 7** mentionnent clairement : « **Chiffre déjà valorisé avec la LIMONADE en Paragraphe a/ingrédient LIMONADE** »

- Ingrédient : JUS DE FRUIT.

Le service a choisi **de ne pas valoriser de chiffre d'affaires** à partir de ces jus de fruits

En revanche, il a choisi de mettre en évidence, par exemple sur l'exercice clos au 31 mars 2023 (comme ci-dessous), que même en reconstituant tous les cocktails avec sa méthode, les nombres calculés de ces cocktails ne permettent pas d'utiliser la totalité du volume de jus de fruit disponible, démontrant de ce fait que la méthode de reconstitution est loin d'avoir abouti à des montants de chiffre d'affaires exagérés.

L'exemple sur l'exercice clos au 31 mars 2023, issue de la méthode, indique ainsi le volume disponible, **31 100** centilitres, détaillé comme suit :

Désignation Articles (2) (par rapport Achats)	Volume Disponible (Centilitres)
Granini Nectar Poire 100 cl	12 000
Jus de Pomme 100 cl	5 100
Granini Orange 100 cl	6 900
Granini Ananas 100 cl	7 100
TOTAL	31 100

Tandis que, dans le même temps, le tableau suivant expose ce qui suit :

Articles (1)	Prix Moyen Caisse (1)	Quantités Vendues (1)	Dose (en centilitres)	Quantités (en centilitres)	Quantités Reconstituées	Origine des Quantités reconstituées	Quantités Consommées (en centilitres)
Balidou (S)	8,73 €	67	17	1 139	140	Report S – Paragraphe f/ Ingrédient PASSOA	2 380
Chat perché (P)	5,07 €	495	6	2 970	1 380	Report P Paragraphe c/ Ingrédient MACVIN	8 280
MAEVA (R)	9,00 €	52	17	884	76	Report R Paragraphe d/ Ingrédient SOHO	1 292
Mambo (L)	6,46 €	290	10	2 900	368	Report L Paragraphe a/ Ingrédient Limonade	3 680
Luna (M)	5,89 €	164	11	1 804	208	Report M paragraphe a/ Ingrédient Limonade	2 288
				9 697			17 920

Mettant en évidence respectivement :

- d'une part que la quantité des différents articles vendus et enregistrés dans la caisse aboutissent à un volume total de jus de fruit consommé de 9 697 centilitres
- d'autre part que le nombre des différents articles reconstitués aboutissent à un volume total de jus de fruit consommé de 17 920 centilitres.

Soit bien en-deçà du volume de 31 100 centilitres disponibles.

Cette option n'est pas possible sur l'exercice clos au 31 mars 2024 (en raison de la faiblesse des achats de jus de fruit, en très nette baisse volumétrique). Elle l'est de nouveau sur l'exercice clos au 31 mars 2025.

IV- Les offerts, les remises, les gratuits et les pertes :

Comme les dirigeants ont pu l'exposer, la société n'a enregistré aucun gratuit/offert dans les données de la caisse informatique.

En matière de remises, les dirigeants ont expliqué qu'il pouvait moduler le prix lorsqu'un client souhaitait un plat « modifié » que ce soit en plus ou en moins, par exemple avec/sans une sauce ou tout autre hypothèse.

Mais là encore, des données de la caisse, telle qu'elles ont été transmises, il est totalement impossible de pouvoir identifier, avec certitude, les produits qui ont pu fait l'objet de ce type de pratiques commerciales.

C'est pour cela que le vérificateur, à la fin de la méthode de reconstitution, a décidé d'appliquer successivement :

- **5 %** du chiffre d'affaires reconstitué pour représenter les offerts/remises qui ont bénéficié à la clientèle
- **5 %** du chiffre d'affaires reconstitué pour représenter les pertes qui ont affecté l'exploitation de la société.
- **5 %** du chiffre d'affaires reconstitué pour tenir compte de la consommation du personnel.

Enfin, en plus de toutes ces prises en compte par le vérificateur, il y a également **une part de 15 % supplémentaire** sur le volume de bière acheté et disponible qui a été retranchée. Cette proportion significative poursuit plusieurs buts, et notamment de tenir compte, spécifiquement pour la bière :

- des pertes sur bière
- de la consommation du personnel
- des offerts.

V- Les remarques lors de la dernière entrevue :

Madame Estelle QUANEUX et les dirigeants ont posé quelques questions sur la méthode et la procédure. Ils ont également soulevé deux points :

- Une erreur de calcul de proportion dans la famille des VINS – ARTICLES AVEC PROPORTIONS
- la conception des whisky-coca nécessite une cannette de coca-cola.

En réponse, le service a amendé la méthode de reconstitution :

- en recherchant les erreurs de proportions qui pouvaient exister dans la famille des VINS – ARTICLES AVEC PROPORTIONS
- en retenant en moins les canettes/bouteilles de coca-cola utilisées pour les whisky-coca (repère RDV dans la méthode pour localiser la modification.

VI-- - RECAPITULATION PAR EXERCICE :

La méthode de reconstitution employée aboutit ainsi aux détails des chiffres suivants :

Exercice clos au 31 Mars 2023 :

		C-A Reconstitués TTC	Hors Taxe	TVA
C-A LIQUIDES Avant remise, pertes et consommation du personnel		178 341,42 €	151 847,75 €	26 493,67 €
REMISE	5,00 %	8 917,07 €	7 592,39 €	1 324,68 €
PERTES	5,00 %	8 917,07 €	7 592,39 €	1 324,68 €
CONSOMMATION DU PERSONNEL	5,00 %	8 917,07 €	7 592,39 €	1 324,68 €
C-A LIQUIDES Après remise, pertes et consommation du personnel		151 590,21 €	129 070,59 €	22 519,62 €
CHIFFRE D'AFFAIRES SOLIDES	=C-A Liquides x 2,94	445 675,21 €	405 159,28 €	40 515,93 €
RAPPORT LIQUIDE SOLIDES POUR 1 €	2,94			
TOTAL GENERAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES (CA liquides + CA solides)		597 265,42 €	534 229,87 €	63 035,55 €
CHIFFRE D'AFFAIRES INSCRIT EN COMPTABILITE (y compris compte 706 800)		404 030,87 €	361 416,42 €	42 614,45 €
DISCORDANCE DE CHIFFRE D'AFFAIRES		193 234,55 €	172 813,45 €	20 421,10 €

Exercice clos au 31 Mars 2024 :

		C-A Reconstitués TTC	Hors Taxe	TVA
C-A LIQUIDES Avant remise, pertes et consommation du personnel		169 014,34 €	143 276,69 €	25 737,65 €
REMISE	5,00 %	8 450,72 €	7 163,83 €	1 286,88 €
PERTES	5,00 %	8 450,72 €	7 163,83 €	1 286,88 €
CONSOMMATION DU PERSONNEL	5,00 %	8 450,72 €	7 163,83 €	1 286,88 €
C-A LIQUIDES Après remise, pertes et consommation du personnel		143 662,19 €	121 785,19 €	21 877,00 €
CHIFFRE D'AFFAIRES SOLIDES	=C-A Liquides x 3,02	433 859,81 €	394 418,01 €	39 441,80 €
RAPPORT LIQUIDE SOLIDES POUR 1 €	3,02			
TOTAL GENERAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES (CA liquides + CA solides)		577 522,00 €	516 203,20 €	61 318,80 €
CHIFFRE D'AFFAIRES INSCRIT EN COMPTABILITE (y compris compte 706 800)		438 658,43 €	392 193,64 €	46 464,79 €
DISCORDANCE DE CHIFFRE D'AFFAIRES		138 863,57 €	124 009,56 €	14 854,01 €

Exercice clos au 31 Mars 2025 :

		C-A Reconstitués TTC	Hors Taxe	TVA
C-A LIQUIDES Avant remise, pertes et consommation du personnel		165 065,33 €	140 222,51 €	24 842,82 €
REMISE	5,00 %	8 253,27 €	7 011,13 €	1 242,14 €
PERTES	5,00 %	8 253,27 €	7 011,13 €	1 242,14 €
CONSOMMATION DU PERSONNEL	5,00 %	8 253,27 €	7 011,13 €	1 242,14 €
C-A LIQUIDES Après remise, pertes et consommation du personnel		140 305,53 €	119 189,14 €	21 116,39 €
CHIFFRE D'AFFAIRES SOLIDES	=C-A Liquides x 3,10	434 947,14 €	395 406,50 €	39 540,65 €
RAPPORT LIQUIDE SOLIDES POUR 1 €	3,10			
TOTAL GENERAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES (CA liquides + CA solides)		575 252,68 €	514 595,63 €	60 657,04 €
CHIFFRE D'AFFAIRES INSCRIT EN COMPTABILITE (y compris compte 706 800)		435 524,92 €	389 519,47 €	46 005,45 €
DISCORDANCE DE CHIFFRE D'AFFAIRES		139 727,76 €	125 076,16 €	14 651,59 €

DROITS DE COMMUNICATION

Dans le cadre de la présente procédure, le service s'est limité à obtenir les copies de factures fournisseur que de la société Franche Comté Boissons Services.

Le service se tient prêt à communiquer ces pièces à l'entreprise, sur sa demande, conformément aux dispositions de l'article L-76 B du Livre des Procédures Fiscales.

RAPPELS ET REHAUSSEMENTS

I – TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

I-1- TVA COLLECTEE – RECONSTITUTION DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Les faits :

Comme détaillé dans la présente proposition de rectifications en partie « REJET DE COMPTABILITE », le service a été contraint d'opérer une reconstitution de chiffre d'affaires. Les résultats de cette analyse sont détaillés en partie « METHODE DE RECONSTITUTION » et dans les **annexes 7-1, 7-2 et 7-3.**

En employant la méthode qui y est décrite, le service a abouti à un volume d'affaires correspondant aux montants suivants :

	01/04/2022 au 31/03/2023	01/04/2023 au 31/03/2024	01/04/2024 au 31/03/2025
Chiffres d'affaires reconstitués TTC	597 265,42 €	577 522,00 €	575 252,68 €
Dont CA Hors Taxe	534 229,87 €	516 203,20 €	514 595,63 €
Dont TVA	63 035,55 €	61 318,80 €	60 657,04 €

Il résulte de ces résultats les discordances qui amène le service à proposer les rectifications suivantes :

	01/04/2022 au 31/03/2023	01/04/2023 au 31/03/2024	01/04/2024 au 31/03/2025
Dont Minoration CA Hors Taxe	172 813,45 €	124 009,56 €	125 076,16 €
Dont Minoration de TVA	20 421,10 €	14 854,01 €	14 651,59 €

Droits :

Base :

L'article 256 du Code Général des Impôts (CGI) dispose que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti sont soumises à la TVA.

Exigibilité :

Les dispositions des articles 269-1° et 269-2° du Code Général des Impôts prévoient que la TVA est exigible lors :

- de la livraison du bien en matière de ventes
- de l'encaissement des acomptes ou du prix sur les prestations facturées.

Taux de TVA :

L'article 279-0-m du Code Général des Impôts prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.

Le taux réduit de TVA a été fixé à 10.00 % à compter du 01^{er} janvier 2014

L'article 278 du Code Général des Impôts dispose que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,00 % à compter du 01^{er} janvier 2014.

Mode de calcul de votre TVA collectée :

La TVA collectée est exigible sur les encaissements décrits dans les annexes.

Conformément aux arrêts du Conseil d'Etat n°11798 du 14 décembre 1979 et n°62865 du 28 juillet 1993, respectivement dénommés Comité de la propagande de la Banane et Mitsukoshi, lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu qui ne mentionne pas le montant de la TVA, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé diminué du montant de ladite taxe.

Conséquences :

Au regard des éléments décrits ci-avant, il convient de procéder aux corrections suivantes :

Soit un rappel arrondi de 20 421 € sur la période du 01^{er} avril 2022 au 31 mars 2023

Soit un rappel arrondi de 14 854 € sur la période du 01^{er} avril 2023 au 31 mars 2024

Soit un rappel arrondi de 14 652 € sur la période du 01^{er} avril 2024 au 31 mars 2025

I-2-RAPPEL DE TVA NETTE DUE --

	01/04/2022	01/04/2023	01/04/2024
	au	au	au
	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2025
I-1 TVA COLLECTEE	20 421 €	14 854 €	14 652 €
Reconstitution de chiffre d'affaires			
TVA nette due en Euros	20 421 €	14 854 €	14 652 €

II – BENEFICES SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

II-1- PRODUITS

RECONSTITUTION DE CHIFFRE D'AFFAIRES.

Faits constatés :

Comme détaillé dans la présente proposition de rectifications en partie « REJET DE COMPTABILITE », le service a été contraint d'opérer une reconstitution de chiffre d'affaires. Les résultats de cette analyse sont détaillés en partie « METHODE DE RECONSTITUTION » et dans les annexes 7-1, 7-2 et 7-3.

En employant la méthode qui y est décrite, le service a abouti à un volume d'affaires correspondant aux montants suivants :

	01/04/2022 au 31/03/2023	01/04/2023 au 31/03/2024	01/04/2024 au 31/03/2025
Chiffres d'affaires reconstitués TTC	597 265,42 €	577 522,00 €	575 252,68 €
Dont CA Hors Taxe	534 229,87 €	516 203,20 €	514 595,63 €
Dont TVA	63 035,55 €	61 318,80 €	60 657,04 €

Il résulte de ces résultats les discordances qui amène le service à proposer les rectifications suivantes :

	01/04/2022 au 31/03/2023	01/04/2023 au 31/03/2024	01/04/2024 au 31/03/2025
Dont Minoration CA Hors Taxe	172 813,45 €	124 009,56 €	125 076,16 €
Dont Minoration de TVA	20 421,10 €	14 854,01 €	14 651,59 €

Droit :

L'article 38-1 du Code Général des Impôts dispose que le bénéfice net est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises.

Conséquences :

Compte tenu des arguments et éléments exposés, pour la détermination du résultat de l'entreprise, le service retiendra donc les corrections sur produits suivantes :

Soit un rehaussement arrondi de 172 813 €,
sur l'exercice clos au 31 mars 2023

Soit un rehaussement arrondi de 124 010 €,
sur l'exercice clos au 31 mars 2024

Soit un rehaussement arrondi de 125 076 €,
sur l'exercice clos au 31 mars 2025

II-2- INCIDENCE FINANCIERE DES RAPPELS DE TVA:

L'article L-77 du Livre des Procédures Fiscales prévoit qu'en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible.

Toute infraction commise en matière de TVA, génère pour l'entreprise un profit qui est le corollaire du préjudice subi par le trésor. Dans la mesure où ce profit n'a pas été implicitement comptabilisé, il doit être rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise (article 38-2 du Code Général des Impôts et avis du Conseil d'Etat du 19 octobre 1990 n° 117 924).

Celui-ci se calcule comme suit :

	01/04/2022 au 31/03/2023	01/04/2023 au 31/03/2024	01/04/2024 au 31/03/2025
I-1 TVA COLLECTEE			
Reconstitution de chiffre d'affaires	20 421 €	14 854 €	14 652 €
TVA nette due en Euros	20 421 €	14 854 €	14 652 €

II-5- RECAPITULATION DES INCIDENCES DE LA VERIFICATION –

	01/04/2022 au 31/03/2023	01/04/2023 au 31/03/2024	01/04/2024 au 31/03/2025
Résultats déclarés	39 543 €	3 675 €	4 628 €
II-1- PRODUITS – RECONSTITUTION CA	+ 172 813 €	+ 124 010 €	+ 125 076 €
II-2- Profit sur le trésor	+ 20 421 €	+ 14 854 €	+ 14 652 €
Résultats avant Cascade	232 397 €	142 539 €	144 356 €
– Cascade	– 20 421 €	– 14 854 €	– 14 652 €
Résultats imposables rectifiés	212 356 €	127 685 €	129 704 €

CONSEQUENCES FINANCIERES

I – Intérêts de retard

L'article 1727 du Code Général des Impôts prévoit que toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois à compter du 01^{er} janvier 2018.

Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

Le point de départ des intérêts de retard est le 1^{er} jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté et le point d'arrivée est le dernier jour du mois au cours duquel la proposition a eu lieu.

L'intérêt de retard n'a pas le caractère d'une sanction et vise seulement à réparer le préjudice subi par le trésor du fait de la perception tardive de sa créance.

II- Manquements délibérés – Impôt sur les Société et TVA

Exercices clos au 31 mars 2022 et 31 mars 2023

=> Pénalité de l'article 1729 du Code Général des Impôts (C-G-I)

L'article 1729 du Code Général des impôts dispose que lorsque la déclaration d'une personne physique ou morale fait apparaître une base d'imposition, ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt, insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si le manquement délibéré de l'intéressé est établi.

Le manquement délibéré d'un professionnel ou d'un particulier est établi lorsqu'il est démontré que celui-ci avait la connaissance exacte des faits ou de la situation qui motivent les rehaussements.

Anomalie et caractère non probant de la comptabilité :

De nombreuses irrégularités relevées au cours de la vérification résultent de manquement délibéré.

Le service a relevé, lors du contrôle sur place, de nombreuses anomalies et incohérences significatives et largement décrites en partie « **REJET DE COMPTABILITE** », puis détaillées dans toutes les annexes jointes à la présente proposition de rectifications ou remis en main propre lors de la restitution de fichier du 30 mars 2026. Sommairement résumées, celles-ci sont ainsi respectivement :

- Variabilité des données dans les fichiers de la caisse informatique
 - En terme de montant de chiffre d'affaires,
 - En terme de montant de TVA, que ce soit en base et de taux appliqué sur les articles
 - En terme de quantités d'articles qui y apparaissent
 - En terme de fluctuation des prix de vente suivant les articles
- Importance des écarts constatés entre les quantités vendues et les quantités disponible
- Absence de trace, dans les données de la caisse, des offerts, des remises
- Absence de l'identification des produits supprimés et suivi de ces suppressions
- Faiblesse du coefficient de revente

Importance des minoration :

Les discordances TTC relevée sur ces périodes sont significatives :

- 193 234,55 € sur l'exercice clos au 31 mars 2023
- 138 863,57 € sur l'exercice clos au 31 mars 2024
- 139 727,76 € sur l'exercice clos au 31 mars 2025

Répétition de l'infraction :

Ces écarts, ces minoration et ces anomalies se répètent tout au long de tous les exercices visés par la vérification, comme le montre les différentes annexes et la description des anomalies dans la partie « REJET DE LA COMPTABILITE ».

Omission de déclaration :

Le caractère répétitif et l'intentionnalité des minoration de déclarations de produits et de TVA collectée sont ainsi démontrés. Selon une jurisprudence constante, le Conseil d'État considère que le redevable qui minore volontairement ses déclarations de TVA encourt les pénalités pour manquements délibérés (arrêts n°13072 du 19 décembre 1979, n°17 041 du 28 octobre 1981, n°46 525 du 22 avril 1988 et n°54 134 du 2 décembre 1988).

En définitive, comme le démontrent les paragraphes susvisés, l'ensemble des constatations faites et en raison du caractère répétitif, intentionnel et impossible à ignorer, de l'infraction précitée, la pénalité pour manquement délibéré sera appliquée :

- aux rappels de droits (à l'impôt sur les Sociétés) suite à rectifications du chiffre d'affaires sur tous les exercices clos visés par le contrôle
- aux rappels de droits (à la TVA) suite à rectifications du chiffre d'affaires sur tous les exercices clos visés par le contrôle

En conséquence, la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du Code général des Impôts, sera donc appliquée consécutivement aux discordances constatées.

V- CONSEQUENCES FINANCIERES

En matière de Bénéfices Soumis à l'Impôt sur les Sociétés

Se référer aux tableaux récapitulatifs en pages 59 à 62.

En matière de TVA

Se référer aux tableaux récapitulatifs en page 63 à 65.

En matière de DISTRIBUTIONS

Bien que Madame Ghislaine PASTEUR-BEHM et Monsieur Thierry Pasteur soient les uniques associés dans le capital de la société, en application de l'article 117 du Code Général des Impôts (C-G-I), dans le cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116 du C-G-I, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.

En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 du C-G-I et dont le montant est fixé à 100 % des sommes versées ou distribuées, soit :

- 193 234,55 € sur l'exercice clos au 31 mars 2023
- 138 863,57 € sur l'exercice clos au 31 mars 2024
- 139 727,76 € sur l'exercice clos au 31 mars 2025

CONSEQUENCES FINANCIERES DU CONTROLE IS

Article L48 du Livre des Procédures Fiscales

Période 01/04/2022 - 31/03/2025

Événement du : 18/05/2026

	01/04/2022 - 31/03/2023	01/04/2023 - 31/03/2024	01/04/2024 - 31/03/2025
Résultat avant imputation avant contrôle	39 543	3 675	4 628
Redressements en base	192 854	138 864	139 728
Résultat rectifié avant cascade (1)	232 397	142 539	144 356
Cascade à déduire (2)	20 041	14 854	14 652
Résultat rectifié après cascade	212 356	127 685	129 704
Déficits reportés en arrière			
Déficits imputés			
Résultat fiscal imposable rectifié	212 356	127 685	129 704

(1) La prescription en matière d'impôt est interrompue à hauteur de ce montant.

(2) Dont cascade avant contrôle :

Résultat fiscal imposable rectifié	212 356	127 685	129 704
Au taux normal	169 856	85 185	87 204
Au taux de 15%	42 500	42 500	42 500
Résultat fiscal imposable avant contrôle	39 543	3 675	4 628
Au taux normal			
Au taux de 15%	39 543	3 675	4 628

En application de l'article L77 du livre des procédures fiscales, les suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées au titre de chaque exercice ont été déduits des résultats de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la réception de la présente notification pour renoncer par une demande expresse aux déductions effectuées en application de l'article L77. Dans ce cas, les suppléments d'impôts sur les sociétés seront établis sur les bases avant les déductions susvisées.

PVLT imposable après contrôle			
Dont taxable à 15%			
Dont taxable à 19%			
PVLT imposable avant contrôle			
Dont taxable à 15%			
Dont taxable à 19%			
Variation du stock de MVLT			

Concession de licences d'exploitation de brevets avant contrôle			
Concession de licences d'exploitation de brevets après contrôle			

Crédits d'impôt non imputés avant contrôle			
Crédits d'impôt non imputés après contrôle			
Rappels sur crédits d'impôt non imputés			

Crédits d'impôt imputés avant contrôle			
Crédits d'impôt imputés après contrôle			
Rappels sur crédits d'impôt imputés, droits supplémentaires			

Impôt supplémentaire

Impôt sur les sociétés	après contrôle	48 839	27 671	28 176
	avant contrôle	5 931	551	694
	variation	42 908	27 120	27 482
Contribution exceptionnelle	après contrôle			
	avant contrôle			
	variation			
Contribution sociale	après contrôle			
	avant contrôle			
	variation			

Acomptes

Impôt sur les sociétés			
------------------------	--	--	--

Exercice clos le : 31/03/2023

Intérêts de retard

Impôt société

Date de l'évènement	Base	Point de départ	Point d'arrivée	Nombre de mois	Taux	Montant
18/05/2026	44 588	01/08/2023	31/05/2026	34	6,8%	2 918
						0
						2 918

Majorations articles 1728, 1729 et 1732

Impôt société	Type et taux	Majorations
	Manquement délibéré : 40% (article 1729)	17 163
Total des majorations		17 163
Majorations antérieures		0
Majorations nettes		17 163

Exercice clos le : 31/03/2024

Intérêts de retard

Impôt société

Date de l'évènement	Base	Point de départ	Point d'arrivée	Nombre de mois	Taux	Montant
18/05/2026	27 450	01/08/2024	31/05/2026	22	4,4%	1 193
						0
						1 193

Majorations articles 1728, 1729 et 1732

Impôt société	Type et taux	Majorations
	Manquement délibéré : 40% (article 1729)	10 848
Total des majorations		10 848
Majorations antérieures		0
Majorations nettes		10 848

Exercice clos le : 31/03/2025

Intérêts de retard

Impôt société

Date de l'évènement	Base	Point de départ	Point d'arrivée	Nombre de mois	Taux	Montant
18/05/2026	27 799	01/08/2025	31/05/2026	10	2%	550
						0
						550

Majorations articles 1728, 1729 et 1732

Impôt société	Type et taux	Majorations
	Manquement délibéré : 40% (article 1729)	10 993
	Total des majorations	10 993
	Majorations antérieures	0
	Majorations nettes	10 993

Synthèse des sommes dues en euros

Droits	42 908	27 120	27 482
Intérêts, majorations et amendes	20 081	12 041	11 543

CONSEQUENCES FINANCIERES DU CONTRÔLE TVA

Article L48 du Livre des Procédures Fiscales

Evènement du : 18/05/2026

Période : 01/04/2022 - 31/03/2023

Calcul des droits rappelés et des droits élundés

Crédit permanent	Crédit intermittent	Remboursement accordé	Remboursement demandé
0	0	0	0

	Droits rappelés	Annulation de remboursement	Droits mis en recouvrement
Total	20 041	0	20 041
Antérieur	0	0	0
Net	20 041	0	20 041

	Droits élundés	Droits non pénalisables	Droits pénalisables	Droits reportables
Total	20 041	0	20 041	0
Antérieur	0	0	0	0
Net	20 041	0	20 041	0

Calcul des intérêts de retard

Date de l'évènement	Base	Point de départ	Point d'arrivée	Nombre de mois	Taux	Intérêts
18/05/2026	20 041	01/05/2023	31/05/2026	37	7,4%	1 483
Intérêts de retard						1 483

Majorations articles 1728, 1729 et 1732

Type et taux	Majorations
Manquement délibéré : 40% (article 1729)	8 016
Total des majorations	8 016
Majorations antérieures	0
Majorations nettes	8 016

Période : 01/04/2023 - 31/03/2024

Calcul des droits rappelés et des droits élundés

Crédit permanent	Crédit intermittent	Remboursement accordé	Remboursement demandé
0	0	0	0

	Droits rappelés	Annulation de remboursement	Droits mis en recouvrement
Total	14 854	0	14 854
Antérieur	0	0	0
Net	14 854	0	14 854

	Droits éludés	Droits non pénalisables	Droits pénalisables	Droits reportables
Total	14 854	0	14 854	0
Antérieur	0	0	0	0
Net	14 854	0	14 854	0

Calcul des intérêts de retard

Date de l'évènement	Base	Point de départ	Point d'arrivée	Nombre de mois	Taux	Intérêts
18/05/2026	14 854	01/05/2024	31/05/2026	25	5%	743
Intérêts de retard						743

Majorations articles 1728, 1729 et 1732

Type et taux	Majorations
Manquement délibéré : 40% (article 1729)	5 942
Total des majorations	5 942
Majorations antérieures	0
Majorations nettes	5 942

Période : 01/04/2024 - 31/03/2025

Calcul des droits rappelés et des droits éludés

Crédit permanent	Crédit intermittent	Remboursement accordé	Remboursement demandé
0	0	0	0

	Droits rappelés	Annulation de remboursement	Droits mis en recouvrement
Total	14 652	0	14 652
Antérieur	0	0	0
Net	14 652	0	14 652

	Droits éludés	Droits non pénalisables	Droits pénalisables	Droits reportables
Total	14 652	0	14 652	0
Antérieur	0	0	0	0
Net	14 652	0	14 652	0

Calcul des intérêts de retard

Date de l'évènement	Base	Point de départ	Point d'arrivée	Nombre de mois	Taux	Intérêts
18/05/2026	14 652	01/05/2025	31/05/2026	13	2,6%	381
Intérêts de retard						381

Majorations articles 1728, 1729 et 1732

Type et taux	Majorations
Manquement délibéré : 40% (article 1729)	5 861
Total des majorations	5 861
Majorations antérieures	0
Majorations nettes	5 861

Récapitulation des sommes dues	en Euros
Droits	49 547
Dégrèvements	0
Intérêts de retard	2 607
Majorations et amendes	19 819
Total	71 973
Annulation de demande de remboursement de crédit	0
Crédit à régulariser après contrôle	0

